

مذكرة الشاطرفي

النظم السياسية

لطلاب الفرقة الاولى

إعداد المحاضر

إبراهيم سعيد

01012979405



Lecturer ibrahim Saeed Slouma



محاضرات في النظم السياسية

تعريف النظم السياسية : النظام السياسي لبلد ما يقصد به نظام الحكم الموجود فيها .
وتتكون عبارة النظم السياسية - لغة - من كلمتين هما النظم، والسياسة :

- **النظم فهي جمع نظام، والنظام هو ترتيب الأمور على نحو معين لتحقيق هدف معين.**
- **السياسية فصفة مشتقة من السياسة والسياسة القيام على معنى يقوم عليها وبرعاها بما يصلحه فيقال يسوس الدواب بمعنى يقوم برعايتها .**
- وتوجد صلة كبيرة من السياسة والسلطة، فالسياسة تتضمن استخدام السلطة من جانب الحكام ليتمكنوا من قيادة من يسوسون من المحكومين، تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع.
- يقصد بالنظم السياسية اصطلاحاً: **أنظمة الحكم وأنواعه وطرائقه في الدول المختلفة.**
- ويتحدد نظام الحكم في كل دولة طبقاً لقانونها الدستوري
- القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الحكم في الدولة، وتبين نوع حكومتها، وما تتفرع إليه من اختصاصات.
- وبالتالي يوجد صلة وثيقة بين القانون الدستوري.
- ودراسة النظم السياسية تهدف إلى أنها تعالج كيفية سير المؤسسات الدستورية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بها".**

- وإذا كان القانون الدستوري يركز على نظام الحكم في الدولة من الناحية القانونية المجردة؛ فإن مدلول النظم السياسية إذن أكثر اتساعاً، حيث يهتم بالمنظمات الموجودة في الواقع بجوار المنظمات القانون الدستوري والنظام السياسي.

دراسة موضوعات النظم السياسية :

تهتم دراسة النظم السياسية بدراسة ثلاث موضوعات أساسية

١. الدولة	٢. الحكومة	٣. الحريات العامة
-----------	------------	-------------------

أولاً : الدولة : الدولة هي جماعة من الناس، تستقر في إقليم معين، وتخضع لسلطة سياسية تدير شئونها.

أركان الدولة : من التعريف السابق يتضح أن للدولة ثلاثة أركان أساسية:
الركن الأول : وهو الإقليم أو الأرض : هو العنصر الأول لقيام الدولة؛ إذ من غير المتصور وجود دولة، بدون أن تكون هناك بقعة من الأرض تستقر عليها الجماعة التي تقطنه .

الأرض أو الرقعة هي النطاق الذي تمارس فيه الدولة سيادتها الداخلية في مواجهة القاطنين عليها وسيادتها الخارجية التي تحول بها وبينها وبين كل عدوان يقع عليها من قبل أي كيان خارجي آخر .
فالإقليم هو بقعة من الأرض تخصص لشعبها دون غيره، فالإقليم عنصر جوهري من عناصر قيام الدولة وقد يكون هذا الإقليم قطعة أرضية متصلة أو جزراً متعددة تفصل بينها مساحات مائية.
مكونات الإقليم يشمل على مجالات ثلاثة، هي **المجال البري، والمجال المائي، والمجال الجوي.**
الركن الثاني : الشعب : العنصر الثاني من مقومات وجود الدولة هي الشعب، فلا يتصور وجود دولة بدون شعب.

شعب الدولة هو مجموعة أفراد من الذكور والإناث يقيمون على أرض الدولة.

- وهناك رابطة وجود و عدم بين الشعب والدولة، فعندما ينهار كيان الدولة لأي سبب كالاندماج مثلاً ، يصبح هذا الشعب جزء من الكيان الجديد المندمج فيه .
- ولا حد لعدد لسكان الدولة أو شعبها فقد يقل أو يكثر ولا يؤثر ذلك على كيان الدولة من الناحية القانونية فهناك دولة عدد سكانها بالملايين، و هناك دول عدد سكانها بالآلاف.
- ولا علاقة بين عدد السكان وتقدم الدولة.

- هذا ويطلق على سكان الدولة **الشعب الاجتماعي** الذي يضم المقيمون على أرضها، وينتسبون إليها **بجنسيتها**.
- **الشعب السياسي** فيضم هؤلاء الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية كحق الانتخاب ومن ثم لا يدخل فيهم عديمو الأهلية أو المحرمون من ممارسه الحقوق السياسية .
- العنصر الثالث : السلطة السياسية :** المقوم الأساسي في وجود الدولة، إذ لا يكفي وجود الأرض أو الإقليم أو الشعب بل يجب وجود السلطة السياسية التي تمارس السيادة في إقليم باسم الدولة.
- ويقصد بالسلطة هنا القوة التي تمكن من يتولون حكم الدولة من فرض سيطرتهم تجاه الخاضعين لسلطتها.**
- **السلطة** أما تكون سلطة فعلية وهي التي تستند الى عنصر القهر والفرض دون مراعاة لارادة الجماعة.
- **قد تكون سلطة قانونية** أي مستندة الى رضا الجماعة بها وهذه الأخيرة فقط هي التي تسمح بتوافر العنصر محل البحث.
- والسلطة السياسية للدولة تتميز بانها سلطة عامة تشمل جميع أرجاء الدولة، كما أنها سلطة تعلو على غيرها من السلطات الموجودة فيها .**
- وسلطة الدولة سلطة أصيلة ليس لها أساس في سلطة أخرى، وكل السلطات متفرعة عنها بعد ذلك، على وتنقيذ بما تفرره سلطة الدولة العليا.
- نشأة الدولة :** تعددت النظريات التي قيلت في نشأة الدولة وأساس السلطة السياسية فيها، ويمكن دها الى نظريتين هما :
- ١. **النظرية الثيوقراطية :** وتعتبر هذه النظرية أولى النظريات التي قيلت في تفسير نشأة الدولة والسلطة وتعني كلمة ثيوقراطية حكم الآله أو حكم الله وهذا مؤداه أن هذه النظرية تبرر أصل نشأة الدولة و أساس سلطة الحكام فيها الى أساس الهى، فالدولة أساسها، والسلطة فيها مصدرها الله، والإرادة الإلهية هي التي نصبت الحكام، وأعطتهم الحق في السيادة، وجعلت لهم سلطة تمكنهم من فرض إرادتهم وتنفيذ أوامرهم في مواجهة المحكومين، ودون أن تعلو إرادة هؤلاء المحكومين إرادة أخرى، ودون أن يكون هؤلاء الحكام مسئولين إلا أمام الله الذي اختارهم.
- وقد تطورت هذه النظرية، فأساسها كان الحاكم هو الآله نفسه، ولا يعدون مختارتين من قبل الله بل هم الجهة وبالتالي فان أحكامهم هي أحكام اله وقد استخدمت هذه الفكرة في العصور القديمة.
- ثم تطورت هذه النظرية واستندت الى نظرية الحق الإلهي المباشر، فالحاكم ليس من طبيعة الهية، بل هو إنسان اختير من قبل الله، دون أن يكون لإرادة المحكومين دخلا في اختياره.
- ويترتب على ذلك أن الحاكم لا يسأل أمام الشعب** لان الشعب لم يختاره بل يسأل امام الله الذي اختاره فقط **كما أن الشعب لا يستطيع أن يغير الحاكم** واستطاع الحكام ترسيخ سلطتهم المطلقة في الحكم.
- فكرة الحق الإلهي غير المباشر :** هذه الفكرة أن الحاكم ليس من طبيعة الهية، كما أن الله لم يختار الحاكم مباشرة، بل أن الله يختار بطريقة غير مباشرة، بأن يوجه الأحداث والظروف، حتي يتم اختيار الحاكم من قبل الشعب.
- ٢. **النظرية الديمقراطية :** مع تطور الشعوب، ونتيجة الجهود التي قام بها المفكرون والمصلحون لم تعد نظرية الحق الإلهي مستساغة ومقبولة من قبل الشعوب في الوقت الحالي.
- ولذلك هجرت الشعوب في الوقت الحالي نظريات الحق الإلهي ، حيث ظهرت النظرية الديمقراطية والتي مؤداه أن الأفراد والبشر متساوون في الحقوق وأن الحكام ما هم إلا بشر، وليس لهم إرادة تعلو على البشر.
- فالديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه،** ومن هنا، فان أصل الدولة وأساس السلطة فيها هم البشر.

فالدولة في نظرية أصحاب الفكر فعل الإنسان كانت ناتجة عن فعل الانسان وليس من فعل الله ، وانما نشأت الدولة نتيجة اتفاق او توافق بين الشعب او الحكام.

أنواع الدول			
١. دول بسيطة	٢. دول مركبة	٣. دول ذات سيادة	٤. دول ناقصة السيادة

أولا : الدول البسيطة، والدول المركبة :

الدولة البسيطة أو الموحدة هي الدولة غير المجزأة، ويكون لها دستور واحد، وحكومة واحدة، تدير كافة شئونها الخارجية والداخلية، ولا يشاركها في حكومة أخرى.

صفات الدول البسيطة :

١. لها دستور واحد.
 ٢. التنظيم السياسي للسلطة واحدة ، تنظمها حكومة مركزية واحدة تجمع في يدها السلطة كلها .
 ٣. عدم تجزئة السلطة الحكومية في الدولة الموحدة، سواء في تكوينها أو ممارسة اختصاصاتها .
 ٤. تتميز بوحدة السلطة التشريعية التي تضطلع بمهمة التشريع في الدولة، في ذات قانون واحد .
 ٥. تتميز كذلك بوحدة السلطة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات.
- القاعدة العامة في الدولة الموحدة هي وحدة السلطة وممارستها على كافة أرجاء الدولة، وفي مواجهة كافة السكان .
- ويلاحظ أن معظم دول العالم هي دول بسيطة، ومن امثلة ذلك مصر وفرنسا وبلجيكا و معظم الدول عربية، اليابان.

هل أخذ الدول بنظام اللامركزية الإدارية يعنى أنها دولة مركبة او دولة غير موحدة؟

يعنى نظام اللامركزية الإدارية توزيع الاختصاصات الإدارية في الدولة بين هيئات مركزية في عاصمة، وهيئات لا مركزية في الأقاليم أو هيئات مرفقية.

بعكس نظام المركزية الإدارية الذي يتم تركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية العاصمة بحيث يكون لها سلطة البت النهائي في كافة الأمور الإدارية.

ولا يتناقض الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية مع كون الدولة بسيطة أو موحدة فنظام اللامركزية عني توزيع السلطة الإدارية ولا علاقة له بشكل الدولة.

الدولة المركبة : في هذا الشكل تأخذ الدولة شكلا مركبا حيث تتخذ مجموعة من الدول البسيطة في رابطة تتراوح قوة او ضعفا حسبما تتوافر لها من عناصر القوة أو الضعف ويربط بينهما اتحاد يخضع لسلطة مشتركة تتمتع بالاختصاصات استقلال عن الدول الأعضاء.

أى ان أساس وجود الدولة المركبة وخلق شخصيتها القانونية المستقلة هو الاتحاد. وتختلف هذا الاتحادات التي تربط بين الدول ، فهي تدور بين القوة والضعف وتندرج من الاتحاد الشخصي الذي يعتبر أضعف الاتحادات جميعا ، ويليهِ الاتحاد الاستقلالي ثم الاتحاد الفعلي ، ونصل اقواها وهو الاتحاد المركزي او الفيدرالي ، وبه تصل الروابط الاتحادية الى ذروتها ، فتتحول الدولة الداخلة في الاتحاد الى ولايات او دويلات .

أولا : الاتحاد الشخصي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين مستقلتين، لكل منهما دستورها الخاص وتحفظ بسيادتها الداخلية فهو يقوم أساسا على انعقاد رئاسته لشخص واحد يكون المظهر الواحد لهذا النوع هو وحدة رئيس الدولة وبهذا يكون المظهر الواحد لهذا النوع هو وحدة رئيس الدولة دون ان يترتب على ذلك مساس بسيادة أي من الدولتين ويرتبط وجود هذا الاتحاد بشخصية رئيسه ، فهو يبقى طالما بقى هذا الرئيس .

ولم يعد لهذا النوع من الاتحاد وجود في الوقت الحالي ومن أمثلته الاتحاد الذي نشأ بين هولندا ولكسمبورج عام ١٨١٥ واستمر عام ١٨٩٠.

ويعتبر الاتحاد الشخصي اضعف أنواع الاتحادات بين الدول حيث لا يترتب عليه خلق دولة جديدة فكل دولة تحتفظ بشخصيتها الدولية وبالتالي فإن المعاهدات التي تبرم بين دول الاتحاد هي معاهدات دولية **ثانيا : الاتحاد الفعلي أو الحقيقي :** يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر تحتفظ هذه الدول بمظاهر سيادتها الداخلية، ولكنها تفقد سيادتها الخارجية حيث تندمج مع الدولة أو الدول الأخرى من الناحية الخارجية فتكون دولة واحدة، ذات شخصية دولية مستقلة عن الدول المكونة والتي تفقد شخصيتها بدخولها في الاتحاد.

فالدول في هذا الاتحاد تحتفظ سيادتها الداخلية كاملة فتحفظ بدستورها وتشريعاتها الداخلية وسلطاتها المختلفة كاملا **ومن أمثلته الاتحاد الذي تم بين ١٨١٥ وانتهى عام ١٩٠٥.**

ثالثا : الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي : يتكون هذا الاتحاد من دولتين أو أكثر تحتفظ كل منهما بكافة مظاهر سيادتها الداخلية أو الخارجية ولكن هذا الاتحاد ينشئ بين هذه الدول نوع من الارتباط بقصد تحقيق أهداف وأعراض معينة، ينص عليها في معاهدة تبرمها هذه الدول وتشرف على تنفيذ هذه الأهداف هيئة مشتركة، يطلق عليها جمعية أو مؤتمر، والذي يضم مندوبين يمثلون الدول الأطراف في المعاهدة. وهذا الاتحاد هو رابطة واهية، غير فعالة على أرض الواقع.

ومن الأمثلة التاريخية للاتحادات التعاقدية الاتحاد الجرمانى الذي نشأ بمقتضى معاهدة أبرمت في فيينا عام ١٨١٥ على أثر هزيمة نابليون والذي انحل هذا الاتحاد عام ١٨٦٦.
ومن أمثلته والتي مازالت قائمة حتى الآن جامعة الدول العربية فقد أبرم ميثاق الجامعة ١٠-٥-١٩٤٥ بين عدد الدول العربية.

وقد حرصت الدول العربية على التمسك بسيادتها واستقلالها، ولم تقبل أن تجعل من جامعة الدول العربية سلطة سياسية عليا تباشر سلطانها فوق الدول، ولكنه جعل منها منظمة دولية إقليمية تقوم على أساس التعاون الاختياري بين أعضائها.

رابعا : الاتحاد المركزي أو الفيدرالى : يعتبر هذا الشكل من الدول المركبة أقوى الاتحادات، حيث تزول الشخصية الدولية لكل دولة من الاتحاد، ويظهر شخص جدد هو الدولة الاتحادية التي تتمتع بالشخصية الدولية، وممارسة كافة الاختصاصات الدولية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية دون أن يكون الحق متاحا لكلا ولايات الاتحاد ، ولذلك نعتبر الحرب القائمة بين الولايات الداخلة في هذا الاتحاد حرب أهلية وليست حربا دولية ، ويكون لمواطن هذا الاتحاد جنسية واحدة هي جنسية دولة الاتحاد.

أما في المجال الداخلى، فإن الأمر يختلف، حيث يكون لكل ولاية من ولايات الاتحاد وتنفيذية وقضائية، تباشر سيادة داخلية في نطاق كل منهما فيما لم تختص به الدولة الاتحادية .

ومن أمثلة هذا الشكل الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الإمارات المتحدة العربية .
طرق نشأة الاتحاد المركزي :

الأولى : انضمام مجموعة الدولة المستقلة لبعضها لتكون اتحاد فيدراليا فيما بينها.
الثانية : تحول دولة بسيطة إلى دولة اتحادية عن طريق تغيير دستور الدولة البسيطة وتقسيمها إلى ولايات متحدة اتحاد فيدراليا .

وظائف الدولة

يقصد بوظائف الدولة : النشاط الذي تؤديه في المجتمع بحسب الفلسفة التي تعتنقها والمذهب الذي يقوم عليه والذي يقيد أو يطلق حريتها في ذلك النشاط وهى وظائف قانونية وتمثلها السلطات الثلاث أو وظائف اقتصادية.

ويقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف الى الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد ان لكل دولة حد ادنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها بث الطمانينة والسلام في ربوع الدولة، وأيضا فض النزاعات التي تثور بين الافراد.

تأثر وظائف الدولة حسب المذهب الذى تعتنقه الدولة :

المذهب الفردى : يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس على المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للافراد ممارسة أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون.

تعرض هذا المذهب للانتقادات أهمها :

- (١) يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعقّبها من تحقيق المصلحة العامة
- (٢) ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لا بد من تدخل الدولة لتفسير هذه النشاطات
- (٣) يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمى عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود أمر غير منطقي.

المذهب الاشتراكي : ظهر هذا المذهب كرد فعل للانتقادات التي وجهت للمذهب الفردى ولجعل من الجماعة الهدف الغاية بازالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقة بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في حافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد.

وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها :

- (١) إذا كان المذهب الفردى يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضى على ساط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- (٢) يؤدى هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العاملة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.

المذهب الاجتماعى : من أكثر المذاهب انتشارا فى الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردى والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد.

من الناحية الاقتصادية بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضى على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة.

01012979405

الحكومة

تحديد المقصود بمعنى الحكومة : مصطلح الحكومة يطلق فيقصد به عدة معاني :

- **فقد يقصد به معنى الوزارة**، فيقال أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان بمعنى أن الوزارة هي المسئولة، كما يقال أن رئيس حزب الأغلبية يجب أن يتولى رئاسة الوزارة، وهذا الاستعمال شائع في الدول ذات النظام البرلماني
- **وقد يستخدم مصطلح الحكومة للتعبير عن السلطة التنفيذية** أي رئيس الدولة والوزراء ومساعدوهم، وذلك لأن السلطة التنفيذية هي الأداة السياسية العليا للدولة، وهي المحرك الرئيسي
- **وتطلق كلمة الحكومة أحيانا على مجموع الهيئات الحاكمة والمسيرة للدولة**، **وهي بذلك تشمل جميع سلطات الدولة من سلطه تشريعية وتنفيذية وقضائية** فالحكومة هي الأداة التي لا تقوم الدولة بدونها، فهي القوة القاهرة المنظمة
- **وقد يراد بكلمة الحكومة طريقة استخدام السلطة وممارسة الحكم وهذا المعنى الأخير هو الذي يعنينا عند دراستنا لبيان مختلف النظم السياسية**
- **وقد استخدم دستور ٢٠١٤ معنى الحكومة في المادة ١٦٣ منه بنصها " الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة".**

هل هناك فرق بين الدولة والحكومة؟

يخلط كثير من الناس بين الحكومة والدولة، وكثيرا ما ينظرون الى الشعب كما لو كان مملوكا للحكومة التي تمثل الدولة والحق أن الشعب هو صاحب الدولة وعمادها الأول. ولعل كلمة " جمهورية" خير شاهد على ذلك اذ تفيد لغويا أن الدولة ملك لجمهور المواطنين بما يضم من حكام ومحكومين، **وما الحكومة إلا مجموعة من أبناء الشعب مكلفة يتولى أمر قيادة الدولة فتقوم بتمثيلها وترعى مصالحها وتتصرف باسمها وتتمتع بسلطاتها خلال فترة وجيزة من الزمن وان طالت، لذلك فان الحكام يتغيرون ويتداولون السلطة في الوقت الذي تستمر فيه الدولة بكيانها وذاتيتها رغم تغير حكامها، بصرف النظر عن نوع الدولة، ملكية كانت ام جمهورية.**

أنواع الحكومات:

التقسيم الأول من حيث نظام الحكم في الدولة		
م	الحكومة الملكية	الحكومة الجمهورية
التعريف	هي الحكومة التي يتولى فيها رئيس الدولة منصبة عن طريق الوراثة لمدة غير محددة وذلك على اعتبار أن له حقا ذاتيا في منصبه يتولاه عن طريق الوراثة.	هي الحكومة التي يختار فيها رئيس الدولة بطريق الانتخاب بحيث يتمتع بمركزه هذا لمدة محددة. ويكون ذلك على أساس المساواة بين الأفراد وأحقية كل من تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها هذا المنصب في الترشح اليه.
تولى المنصب رئاسة الدولة ومدته	• يتولى الملك الحكم عن طريق الوراثة • تكون مدة الرئاسة غير محددة بمدة معينة. مثال ذلك أسرة محمد علي في مصر قبل قيام ثورة ١٩٥٢	• رئيس الدولة في الحكومة الجمهورية لا يستمد حقه في الرئاسة عن طريق الوراثة وإنما عن طريق الانتخاب. • تكون مدته محددة بنص في الدستور

من ناحية المسؤولية	- تقرر الدساتير بصفة عامة عدم مسؤولية الملك بشكل مطلق، وذلك بالنص عادة أن ذات الملك مصونة لا تمس . - ولقد نشأت هذه القاعدة من إنجلترا - الملك لا يسأل جنائيا او سياسيا مطلقا. - لا يسأل جنائيا عن الجرائم المتعلقة بوظيفته مثل جريمة الخيانة العظمى - لا يسأل عن الجرائم العادية. - لا يسأل سياسيا عن تصرفاته في شئون الحكم إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق الوزراء. - وقد قرر دستور ١٩٢٣ ذلك فنص " أوامر الملك شفوية او كتابية لا تخلى مسؤولية الوزارة بأي حال".
- رئيس الجمهورية في ظل الحكومة الجمهورية مسئول جنائيا عادة عن الأفعال المتعلقة بوظيفته حيث تتبع في إجراء محاكمته إجراءات خاصة تنص عليها الدساتير. - يسأل كذلك عن الجرائم الجنائية العادية غير متعلقة بوظيفته مثلا جريمة القتل مثلا فهو يحاسب عليها أمام القضاء مثل الأفراد العاديين. - أما ناحية المسؤولية السياسية : وهي المسؤولية المتعلقة بمهام وظيفة رئيس الجمهورية فقد أجازتها بعض الدساتير وحظرها البعض فقد أجازت بعض الدساتير عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدته الرئاسية مثل الدستور المصري القائم.	

أساليب انتخاب رئيس الجمهورية : يمكن حصر طرق انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق :

1. **انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان :** تعطي بعض الدساتير البرلمان وحده حق انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان وحده بأن يتولى رئيس الجمهورية الحكم عن طريق السلطة التشريعية ومن أمثلة ذلك انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني حيث يقوم البرلمان بانتخابه.
2. **انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب :** أي يتم اختيار رئيس الجمهورية بواسطة الشعب مباشرة بطريق الانتخاب السري المباشر.
3. **انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة أي على درجة واحدة او على درجتين** بان يتم انتخاب مندوبين يكون دورهم ينحصر ف اختيار رئيس الجمهورية، ويتبع ذلك مثلا في الولايات المتحدة الامريكية.

التقسيم الثاني من حيث نظام الخضوع للقانون	
م	
الحكومة الاستبدادية	الحكومة التي لا تضع فيه السلطة الحاكمة لحكم القانون وفي اطار وجود هذه الحكومة لا مجال للحقوق والحريات العامة، إذ يجوز للسلطة اهدارها في اى وقت.
الحكومة القانونية	هي الحكومة التي تخضع لحكم القانون ، فتخضع السلطات الثلاث لحكم القانون على حد سواء حكام ومحكومين. - ويقصد بالقانون هو مجموعه من القواعد القانونية الملزمة تبعاً لاختلاف تدرجها. - وتهدف الحكومة القانونية الى الصالح العام.
الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة	الحكومة المطلقة : هي التي تتجمع فيها السلطة في شخص واحد او هيئة واحدة، بأن يجمع الحكم في يده جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية ولا يكون بجانبه سلطة أخرى حقيقية تشترك معه في الحكم ، ومن امثلة ذلك الحكومة التي سادت في مصر عام ١٨٠٥ حيث بدأ حكم محمد على ومن خلفه حتى سنة 1923.

الحكومة المقيدة : الحكومة التي توزع فيها السلطة بين هيئات مختلفة أي تلك الحكومة أنها التي يسود فيها الفصل بين السلطات بان توزع السلطة بين هيئات مستقلة مختلفة دون أن تتركز في يد فرد واحد أو هيئة واحدة

الحكومة
الفردية
وحكومة
الشعب

(1) الحكومة الفردية : هي الحكومة التي يسود فيها حكم الفرد بأن تتركز السلطة كلها بيد شخص واحد أو حاكم واحد مهما اختلفت القابة الرسمية، فهو لا يستمد السلطة من الشعب بل من ذاته ونفسه .
مظاهر الحكم الفردي :

- **يظهر الحكم الفردي في صورة الملكية المطلقة** حيث تتركز السلطات كلها في يد شخص الملك سواء كانت هذه الملكية المطلقة استبدادية وذلك اذا لم يخضع الملك الذي يجمع السلطات في يده لحكم القانون أو كانت ملكية مطلقة قانونية وذلك اذا خضعت هذه الملكية المطلقة لحكم القانون .
- **وقد تظهر الحكومة الفردية في مظهر آخر هو حكم الدكتاتور** حيث تتركز السلطة كلها في فرد واحد هو الدكتاتور الذي يصل الى القبض على زمام السلطة وتركيزها في شخصه اعتمادا على قوته شخصيته وكفايته ومواهبه الشخصية
- **ما الفرق بين الملكية والدكتاتورية ؟**
- **أساس السلطة في الحكومة الملكية وراثي**، فالملك، يتولى السلطة عن طريق الوراثة على أساس أن له حق ذاتي بغض النظر عن كفايته وصلاحيته.
- **أما الدكتاتور فهو لا يتولى الحكم عن طريق الوراثة والحق الذاتي، وإنما يصل اليه عن طريق قوته وكفايته وشخصيته، فهو يستمد سلطته من ذاته ومقدرته والدكتاتورية عبارة عن الحكومة التي يقيض فيها الفرد على زمام الحكم ويركزه ويزاوله على أساس القوة والعنف**
خصائص الحكم الدكتاتوري

1. **شخصية السلطة :** يستمد الدكتاتور السلطة من ذاته لا من الشعب .
وغالبا ما تلجأ الدكتاتورية إلى إضفاء بعض مظاهر الحكم الديمقراطي على حكمها الفردي كي توهم الشعب بانها ديموقراطية .
2. **نظام مؤقت :** النظام الدكتاتوري نظام مؤقت دائم يدوم بدوام قوة الدكتاتور ويزول بزواله، فهو نظام غير قابل للاستمرار والدوام .
3. **تركيز السلطة :** تقوم الدكتاتورية على تركيز السلطة في يد الحاكم أي الدكتاتور وعدم توزيع السلطة بين هيئات مختلفة على نحو حقيقي .
4. **انعدام الرقابة والمسئولية :** الدكتاتور ينفر من الخضوع للرقابة والمساءلة، فتتعدم سلطة البرلمان على الرقابة على أعمال وتصرفات الحكومة الدكتاتورية كما تضعف الرقابة القضائية كذلك على أعمال السلطة الحاكمة .

كيف يصل الدكتاتور الى الحكم ؟

قد يأتي الدكتاتور الى الحكم عن طريق الانقلاب، وقد يأتي الى الحكم بأسلوب ديمقراطي مثل وصول هتلر الى الحكم في ألمانيا فقد وصل الى الحكم بطريق مشروع،

إلا انه حينما استولى على السلطة بدأ في تركيز جميع السلطات في يده ومارس شئون الحكم عن طريق القوة والعنف.

(2) حكومة الشعب : الحكومة الديمقراطية

إذا كانت السلطنة تتركز في ظل الحكومة الفردية في يد فرد واحد، فإن السلطة في حكومة الشعب أو الحكومة الديمقراطية تتركز بيد الشعب، فالشعب هو مصدر السلطة وأساسها، ويطلق على حكم الشعب الحكم الديمقراطي.

السلطات العامة والفصل بينها " مبدأ الفصل بين السلطات "

تنص المادة الخامسة من الدستور القادم " يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية ربية، والتداول السلمي السلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية الوجه المبين الدستور ".

مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ التي تمسكت بها الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية. المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها، لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها، دون تعدي على سلطة أخرى. وظائف الدولة ثلاثة :

- (1) الوظيفة التشريعية : وتتمثل في وضع القوانين التي تنظم الحياة في المجتمع، ويقوم بهذه الوظيفة البرلمان
- (2) الوظيفة التنفيذية : وتتمثل في تنفيذ وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لذلك، والقيام بالمهام الإدارية والحكومية وتقوم بهذه الوظيفة السلطة التنفيذية
- (3) الوظيفة القضائية : وتتمثل في الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين، ويقوم بها السلطة القضائية.

أهمية المبدأ : "السلطة تقف السلطة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" هذا المبدأ يمنع الاستبداد، لأن جمع وظائف الدولة القانونية بيد سلطة واحدة يؤدي إلى الاستبداد، والاعتداء على حقوق وحريات والأفراد لأن كل سلطة ستقوم بمراقبة السلطنة الأخرى ووقفها عند حدها إذا نزعت إلى الاستبداد ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية والدول القانونية.

نظام حكومة الجمعية

النظام الرئاسي

النظام البرلماني

النظام البرلماني

المقصود بالنظام البرلماني : هو النظام الذي يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية وسوابق عرفية نشأت وتطورت في بريطانيا وتعد بريطانيا هي الموطن الأول للنظام البرلماني في العالم.

أركان النظام البرلماني :

- (1) ثنائية السلطة التنفيذية
- (2) التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الفرع الأولثنائية السلطة التنفيذية

تتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من طرفين الرئيس والحكومة.

(1) رئيس الدولة : قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو البرلمان.

الرئيس غير مسئول سياسيا لكنه مسئول جنائيا بخلاف ما إذا كان ملكا فهو غير مسئول لا سياسيا ولا جنائيا و سبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة و إن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها إلا من خلال الوزراء المعيّنين، وإذا كان يوجد اختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيد في ذلك بنتيجة الانتخابات و مهما كان الدور الممنوح للرئيس إلا أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة.

(2) الوزارة (الحكومة) : وهي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعين من بين الأغلبية في البرلمان

ويقوم باختيار أعضاء حكومته وتمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية، ولذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم تضامنية وتتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات و يمكن لرئيس الدولة حضور اجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له تصويت.

الفرع الثانيعنصر التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة

تظهر تعاون السلطتين في الآتي :

❖ أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطة التشريعية واجراء الرقابة اتجاهها:

(1) تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد والإشراف على عملية الانتخاب.

(2) استدعاء الهيئة التشريعية للانعقاد ولإنهاء دورته.

(3) لها حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

(4) كما يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان والوزارة.

(5) أخطر عمل تقوم به السلطة التنفيذية هو حقها في حل البرلمان.

❖ الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية و اجراء الرقابة عليها :

(1) توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معينة و السؤال م يبقى مجرد علاقة بين النائب والوزير.

(2) حق الاستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائها على تصرف معين و هو يتضمن اتهامها أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاش أعضاء البرلمان و يمكن أن ينتهي بسحب الثقة .

(3) هو المسؤولية الوزارية و يجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أو من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومة تقديم استقالتها.

(4) حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.

(5) تولى رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان لبعض الدساتير تحول البرلمان انتخاب رئيس الدولة .

(6) الاتهام الجنائي و المحاكمة : بعض الفساتير تعطي البرلمان حقى توجيه الاتهام الجنائي للرئيس او لاحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم اثناء تأدية لمهامه ، كما تقرر الاشتراك فى عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء .
مميزات و عيوب النظام البرلماني :

المميزات	العيوب
1- العلاقات مرنة بين السلطات الثلاث .	1- الحكومات غير مستقرة لأنها معرضة باستمرار لسحب الثقة من البرلمان فى اى وقت.
2- استقلالية السلطات مع بعض التداخل.	2- صعوبة الحصول على التأييد القوي من الأحزاب أو الشعب
	3- تخضع الحكومة للحزب ومصالح الحزب المكون للحكومة.

النظام الرئاسي

وهو النظام الذي يتأسس على فردية السلطة التنفيذية، والفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما هو الحال فى الولايات المتحدة.
 وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هى مهد النظام الرئاسي فى العالم.

خصائص النظام الرئاسي :

1- تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية هو الذي يتولى ممارسة السلطة التنفيذية من الناحية الدستورية، فهو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويتولى وضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها بمساعدة الوزراء الذين يتولى كل واحد منهم اختصاصات وزارته، ويخضعون المسؤولية أمام الرئيس فهو الذي يعينهم ويعزلهم، واجتماعات الرئيس مع وزرائه لا تكون إلا استشارية، ويتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، ويعتبر فائزاً إذا حصل على أغلبية بسيطة في الانتخابات العامة الرئاسية التي تجدد خلال مدة معينة ، ولا يوجد منصب رئيس الوزراء فى هذا النظام .

2- إن السلطة التشريعية تنتخب من قبل الشعب مباشرة، وتولى تشريع القوانين، ومراقبة السلطة التنفيذية .

- وتتكون في الدول الفدرالية من مجلسين هما مجلس النواب الذي ينتخب من قبل الشعب وفقاً لعدد السكان، ومجلس الشيوخ الذي ينتخب من قبل الولايات بعدد متساو لكل ولاية، صغيرة كانت أو كبيرة.
- أما المجالس التشريعية في الولايات فتنتخب أيضاً بشكل مباشر في كل ولاية، وتمارس اختصاصات تشريعية ورقابية في آن واحد.

3- إن السلطة القضائية مستقلة عن السلطات الأخرى، وتتولى إجراءات حسم المنازعات بين الأفراد والجماعات

الفصل شبه المطلق بين السلطات :

- النظام الرئاسي و الفصل التام بين السلطات فصل عضوي وفصل وظيفي:

النظام الرئاسي يقوم على أساس الفصل التام بين السلطات الثلاثة واستقلالية كل واحدة منها عن الأخرى، وتتمثل فيما يلي :

(1) الرئيس مسؤول أمام الدستور والناخبين ومستقل فى جميع قراراته وسياساته وغير مسئول أمام البرلمان.

(2) الرئيس لا يملك حق حل البرلمان أو دعوته للانعقاد أو تأجيل جلسات انعقاده.

- (3) الرئيس هو المسؤول عن وضع السياسة الخارجية وإدارتها ولا يمتلك البرلمان حق منعه من ذلك الحق.
- (4) البرلمان لا يمتلك حق إقالة الرئيس ولا يستطيع حجب الثقة عن الحكومة أو الوزراء ولا تقديم أسئلة أو استجوابات للرئيس أو الوزراء، ولكن للبرلمان الحق في محاكمة الرئيس في حالة خنثه بالقسم، وخروجه على الدستور، وارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
- (5) لا يجوز أن يتم الجمع بين العمل في السلطة التشريعية (البرلمان) والعمل في السلطة التنفيذية.
- (6) لا يملك الرئيس حق اقتراح القوانين، ولا مناقشة مشروعات القوانين في البرلمان، ولا إصدار القوانين، ولكن يملك فقط الاعتراض عليها " حق الفيتو".
- النظام الرئاسي والتعاون بين السلطات :

- وبالطبع يوجد تعاون بين السلطات الثلاثة في النظام الرئاسي فهي :
- (1) يجب أن يوافق البرلمان على تعيين الوزراء وكبار المسؤولين في السلطة التنفيذية.
- (2) لا يجوز للرئيس مباشرة بعض الاختصاصات دون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء لس الشيوخ، كإعلان الحرب، وعقد المعاهدات، والاعتمادات المالية، وتعيين كبار الموظفين.
- (3) حق الرئيس في استخدام الفيتو ضد القوانين التي يصدرها البرلمان.
- (4) يحق البرلمان إجراء تعديلات دستورية، والموافقة على قبول ولايات جديدة.
- (5) حق الرئيس والبرلمان ممارسة اختصاصات قضائية، كحق الرئيس في تعيين قضاة المحكمة العليا بعد موافقة البرلمان.
- (6) حق البرلمان في تشكيل لجان للتحقيق في موضوعات معينة، وتحديد اختصاصات المحاكم، وحق الرئيس إلغاء العقوبات الفيدرالية أو تخفيفها والعفو الشامل.

مميزات النظام الرئاسي :

- (1) الحكومة تكون مستقرة بغض النظر الأغلبية الحزبية في البرلمان والمعارضة.
- (2) الرئيس يكون له شعبية كبيرة بسبب انه تم انتخابه من الشعب بشكل مباشر وبالتالي يكون للرئيس حرية التصرف بغض النظر عن الولاءات الضيقة والانتماءات الحزبية.
- (3) يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية.

نظام الجمعية أو النظام المجلسي

(1) ترجيح كفة البرلمان	(2) تبعية السلطة التنفيذية
يقوم النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية على ترجيح كفة البرلمان على الهيئة التنفيذية. فالسلطة التشريعية الممثلة للشعب يجب أن يكون لها السيطرة على السلطة التنفيذية.	السلطة التنفيذية هي هيئة جماعية تقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وليس الرئيسها اختصاص متميزة أو سلطات خاصة، وهي تابعة للسلطة التشريعية والا تملك حل البرلمان أو فرض الرقابة عليها.
فالسطة التشريعية هي السلطة الأساسية في الدولة، تركز السلطة في يدها نيابة عن الشعب، فهي التي تختار الوزراء وتحدد اختصاصاتهم، ومن حقها وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وتوجيه أوامر للحكومة، وتعديل قراراتها أو إلغاؤها، مساءلة الوزراء سياسياً ومحاسبتهم.	ومن أبرز الدول التي تطبق هذا النظام دولة سويسرا

برأيك أي نظام من نظم الحكم السابقة تأخذ به جمهورية مصر العربية في ظل الدستور المصري القائم؟

الحكومة الديمقراطية

معنى كلمة ديمقراطية : رجع أصل كلمة ديمقراطي إلى أصل إغريقي معناها سلطة الشعب .
فالحكم الديمقراطي معناه حكم الشعب أي ان الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها .
صور الديمقراطية توجد عدة صور للديمقراطية :

أولا : الديمقراطية المباشرة

تعد هذه الصورة هي أقدم صور الديمقراطية، وأول أشكال الحكم الديمقراطي، وفيها تتحقق الصورة المثلى للديمقراطية **حيث يتولى الشعب بنفسه دون وسيط أو ممثلين** فيمارس كافة وظائف الدولة، حيث يقوم بوضع القوانين التي يحتاجها، ويفصل في القضايا التي عليه، ويقوم بمباشرة مهام السلطة التنفيذية **وكانت هذه الصورة مطبقة في أثينا القديمة** ولكنها الآن اندثرت، ولم تعد مطبقة سوى في بعض الولايات السويسرية.

مميزات الديمقراطية المباشرة	عيوب الديمقراطية المباشرة
1- إنها الصورة الصحيحة للديمقراطية، حيث يمارس الشعب سيادته بنفسه دون وساطة.	1- أنها صعبة التطبيق ممن الناحية العملية، حيث كثرة عدد السكان واتساع مساحة الدولة أصبح اجتماع السكان في مكان واحد لممارسة مهام الحكم مستحيل.
2- تسهم في التوعية السياسية للشعب، حيث يسهم بنفسه في مباشرة الشؤون العامة، وهو الذي يعمق الانتماء وإحساس المواطن بقيمته ووزنه.	2- انه يصعب تحقيقها في الدولة الحديثة نظرا لاتساع وظائف الدولة وتشعبها.

ثانيا : الديمقراطية النيابية

في ظل هذه الديمقراطية فان الشعب صاحب السيادة لا يمارسها بنفسها، بل يقوم باختيار نواب عنه يقومون بمباشرة الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية لمدة محدودة، ودون أن يكون للشعب دور في ممارسة هذه الوظائف حيث يقتصر دوره على عملية انتخاب هؤلاء النواب فقط.

- ومن ثم يقوم النظام النيابي على أساس التفرقة بين الشعب صاحب السيادة، وبين من يمارس هذه السيادة عملا وهم النواب.
- وتعتبر إنجلترا هي مهد النظام البرلماني في العالم.

أركان النظام النيابي :

(1) وجود برلمان منتخب له سلطة فعلية.	(2) تمثيل البرلمان يكون لميقات محدود.
(3) عضو البرلمان يمثل الامة كلها.	(4) استقلال البرلمان خلال مدة ولايته

أولا : وجود برلمان منتخب له سلطة فعلية

يعد وجود البرلمان المنتخب عصب النظام البرلماني النيابي، وسواء أكان هذا البرلمان مكون من مجلس واحد او مجلسين مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد بها مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وعلى هذا فاذا لم يتحقق ركن الانتخاب من قبل الشعب، فلن نكون بصدد نظام نيابي، حتى ولو وجد هذا البرلمان من الناحية الشكلية، كما هو الحال في الدول الخليجية والتي يتكون برلمانها عن طريق التعيين من الملك او السلطان.

ولا يكفي وجود برلمان منتخب، بل لابد أن يمارس هذا البرلمان سلطة فعلية في مجال التشريع والرقابة فيجب أن يكون له وظيفة تشريعية تتمثل في اقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، وذلك أن يكون للشعب دور في ذلك حيث تقتصر وظيفة الشعب على اختيار أعضاء البرلمان فقط **كذلك يجب أن يكون للبرلمان دور في الرقابة على السلطة التنفيذية.**

ثانيا : تمثيل البرلمان يكون لميقات معلوم

تقوم فكرة الديمقراطية النيابية على تمثيل الشعب وممارسة السلطة باسمه، طالما أن هذا الشعب هو صاحب هذه السيادة؛ **وتبعاً لذلك فلا بد من تأقيت مدة ولاية البرلمان**؛ بحيث يتم انتخابه لمدة محددة، يتم بعدها الرجوع للشعب ليتم تكوين وانتخاب برلمان جديد، إذ بغير ذلك يتم إفراغ النظام النيابي من محتواه، وهو انه نظام البرلمان في السلطة بل يمارسها باسم صاحبها الفعلي وهو الشعب **وينبغي أن تكون هذه المدة معقولة، فلا تكون طويلة الأمر الذي يفتح الباب للاستبداد البرلمان، ولا تكون قصيرة الأمر الذي يسمح بشل البرلمان وإعاقته عن تحقيق أهدافه.**

وحدد دستور ٢٠١٤ مدة عضوية البرلمان بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له

ثالثا : عضو البرلمان يمثل الأمة كلها

من المقرر ان عضو البرلمان يمثل الأمة كلها وليس دائرته الانتخابية فقط، الأمر الذي يعطي للبرلمان حرية في التصرف وممارسة السلطة خلال مدة ولايته، دون أن يكون من حق الناخبين الذين اختاروه أن يعطوا له تعليمات ملزمة أو توجيهات، ولا أن يعزلوه إذا ما خرج عما أرادوه. **والأمر في ذلك مختلف عما كان سائدا قبل الثورة الفرنسية، حيث كان عضو البرلمان يمثل دائرته الانتخابية فقط وبالتالي كان من حق الناخبين فيها أن يعطوا له تعليمات أو يعزلوه أن أرادوا.**

رابعا : استقلال البرلمان خلال مدة ولايته

ينحصر دور الناخبين في اختيار أعضاء البرلمان، وبعد هذا الاختيار يتولى هؤلاء مباشرة الوظيفة التشريعية وسائر السلطات الممنوحة للبرلمان، دون أن يكون من حق هؤلاء الناخبين الاشتراك في ممارسة هذه السلطة، **فلا يوجد في النظام البرلماني مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة** كالإقتراح الشعبي، والاستفتاء الشعبي، والعزل الشعبي. **ويلاحظ أن الشعب يقتصر دوره في اختيار ممثلي البرلمان وبعد ذلك ليس له أي دور في ممارسة الوظيفة التشريعية.**

ثالثا : الديمقراطية شبه المباشرة

اتجهت بعض الدولة والأنظمة السياسية الى الأخذ بنظام يتلافى عيوب النظامين السابقين وهو نظام الديمقراطية شبه المباشرة **والتي يتخلص مفهومها في الجمع بين نظامي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية**، عن طريق المزج بين خصائصهما، **فيوجد برلمان منتخب له سلطة فعلية** تشريعية وسياسية، وذلك مع وجوب الرجوع للشعب ممثلا في جمهور الناخبين لاستطلاع رأيهم في المسائل المهمة.

ولقد كان هذا النظام تطبيق عملي في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ثم غزا العالم بعد ذلك .
مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة :

(1) الاستفتاء الشعبي : ويعد الاستفتاء الشعبي كمظهرا من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، يعنى

الرجوع للشعب لاستطلاع رايه في بعض الامور .

- **قد تكون تشريعية** تتعلق بموضوع تشريعي، فيطلب رأيه إما من حيث المبدأ، ثم يقوم البرلمان بعد ذلك بوضع مشروع القانون، أو عرض هذا القانون مكتملا على الشعب لإقراره أو رفضه حسبما يحدده النظام في هذا الصدد.
- **قد يكون الاستفتاء متعلقا بموضوع دستوري**، كتعديل الدستور على سبيل المثال أو إقرار مشروع الدستور.
- **قد يتعلق الأمر بموضوع سياسي** أو خطة يراد معرفة رأي الشعب فيها.

والاستفتاء قد يكون إجبارياً يجب اللجوء إليه، وقد يكون اختيارياً يترك إجراءه إلى السلطة التنفيذية.
ومن أمثلة الاستفتاء الإجباري

- ما نصت عليه المادة 151 من الدستور الحالي التي نصت على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
- أيضاً ما نصت عليه المادة 161 من الدستور القائم التي نصت على "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، غد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل"

أمثلة الاستفتاء الاختياري

ما نصت عليه المادة 157 من الدستور الحالي التي نصت " لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".
 ويعد الاستفتاء الشعبي مظهراً مهماً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، وبعد تدعيماً حقيقياً للديموقراطية حيث يتمكن الشعب من الاشتراك في السلطة من خلال استطلاع رأيه في بعض المسائل الأمر الذي يشعر فيه بقيمته وأهمية رأيه في الحياة السياسية، ولكن لأن لهذه الاستفتاءات دور إلا في جو ديمقراطي سليم وفي شعوب بلغت حداً لا بأس به من الوعي السياسي، أما غير ذلك فلا قيمة لها حيث لا تعدوا أن تكون شكلاً فارغاً من المضمون.

وبالتالي فإننا نجد أن النظام السياسي المصري طبقاً لدستور ٢٠١٤ قد أخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة المتمثلة مظاهرها هو الاستفتاء الشعبي

(2) **الاعتراض الشعبي** : في هذه الصورة يبيح الدستور لعدد من الناخبين يحدده الدستور، أن يعترضوا على قانون معين أقره البرلمان، ومن ثم يجب في هذه الحالة وقف العمل بالقانون المعارض عليه، وعرض هذا القانون على الشعب للاستفتاء عليه، فإن وافق الشعب عليه نفذ، وإن لم يوافق سقط القانون.

ولم يأخذ دستور ٢٠١٤ بهذا المظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.

(3) **الاقتراح الشعبي** : في هذه الصورة ينظم الدستور أنه يجوز لعدد معين من أفراد الشعب التقدم باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، بحيث يسهم الشعب بذلك إسهاماً مباشراً في وظيفة التشريع، ومن ثم يتولى البرلمان مناقشته فإن وافق البرلمان عليه فيها والا فقد تنظم الدساتير عرض امر على الشعب في استفتاء لحسم هذه المقالة **ومن الأمثلة القريبة لذلك ما نصت عليه المادة ١٣٨ من الدستور الحالي** التي نصت " لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن

المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها".

(4) **إقالة النائب :** تعطي بعض الدساتير الحق لعدد من ناخبي دائرة معينة الحق في التقدم بطلب عزل نائبهم من البرلمان، ومن ثم يعرض الأمر على الشعب في الدائرة، فإذا وافق الناخبون على عزله عزل، والا عد تجديد للثقة فيه.

ولم يأخذ دستور ٢٠١٤ بهذا المظهر أيضا من مظاهر الديمقراطية المباشرة.

(5) **حل البرلمان حلا شعبيا :** هنا يحق لعدد معين من الناخبين التقدم بطلب حل البرلمان برمته، وهنا يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء في صالح الحل، حل والا ظل البرلمان على ولايته.

ولم يأخذ دستور ٢٠١٤ بهذا المظهر أيضا.

(6) **عزل رئيس الجمهورية :** يأتي العزل هنا كمظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة بالنسبة لرئيس الجمهورية، ويأخذ العزل هنا بإحدى صورتين :

• **الصورة الأولى :** وفيها يجوز لعدد معين من الناخبين التقدم بطلب لعزل رئيس الجمهورية، ومن ثم يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي، والذي يقرر الشعب أما عزله أو الإبقاء عليه.

وهذه الصورة لم يأخذ بها الدستور المصري القائم.

• **الصورة الثانية :** حيث يكون الاقتراح بعزل الرئيس من قبل البرلمان، **ومن الأمثلة على ذلك ما**

نصت عليه المادة 161 من دستور ٢٠١٤ "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس

الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة

الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس

الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، يدعو من رئيس مجلس الوزراء، فإذا

وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعنى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس

الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة

الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، غد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية

لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل"

برأيك ما هي صور الديمقراطية شبه المباشرة التي تبناها الدستور المصري القائم؟

01012979405

الانتخابات

يعد الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة للديمقراطية لاختيار الحكام في الانظمة السياسية كي يمارسوا السلطة باسمه ولمدة معينة يتم بعدها العودة للشعب لاعادة الاختيار من جديد .

والانتخاب يعد الوسيلة الوحيدة لاسناد السلطة في النظم الديمقراطية، فالشعب هو صاحب السلطة والسيادة يمارسها ويحميها، وهذه السيادة والسلطة يمارسها الشعب عن طريق الانتخابات .

ويقتضى التعرض لحق الانتخاب أن نعرض الى ثلاث موضوعات على النحو التالي :

أولاً : التكيف القانوني لعملية الانتخاب : يعرض الفقه للتكيف القانوني لعملية الانتخاب الى ثلاث اتجاهات

الاتجاه الأول : الانتخاب حق شخصي : فالانتخاب - مقرر لكل فرد، فكل فرد من أفراد الشعب يملك

جزءاً من السيادة وما يعطيه له من حقوق مدنية وسياسية، ومقتضى ذلك أن كل فرد يمارس حقه في الانتخاب كحق طبيعي له يعطيه له هذا الجزء الذي يملكه من السيادة، والتي تتوزع بين أفراد الشعب ولا يجوز حرمانه من الحق .

• ومقتضى هذا الاتجاه أن يصبح حق الاقتراع العام هو الأصل.

• لا يجوز حرمان أي مواطن من حقه في الانتخاب إلا في أضيق الحدود.

• الانتخاب حق شخصي لا يجوز إجبار المواطن على ممارسة حقه في الانتخاب فان شاء ممارسه وان شاء أهمله.

الاتجاه الثاني : انتخاب وظيفة : يقول هذا الاتجاه أن الانتخاب ليس حقاً للناخب وإنما هو وظيفة

يمارسها الناخب وليس له الحق في التخلف عنها، ويمكن فرض جلاء يوقع على الناخب حال تخلفه عن ممارسة دوره الانتخابي فالناخب يمارس دوراً وطنياً وليس حقاً شخصياً.

الاتجاه الثالث الانتخاب سلطة قانونية : يقرر هذا الاتجاه أن الانتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب،

والمشروع هو الذي يحدد مضمون هذه السلطة، وهو الذي يقرر ضوابط الانتخاب ويقرر من له الحق في ممارسة هذه السلطة من عدمه **هذا الرأي هو : الرأي الذي يميل اليه أغلب الفقه في التكيف القانوني لعملية الانتخاب.**

ثانياً : المنتخبين : اذا كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة والمختارة لإستاد السلطة في النظم

الديمقراطية؛ فان البحث ار يدور حول إمكانية منح حق الانتخاب لكل أفراد الشعب الاجتماعي او الشعب السياسي، ام يقتصر على أفراد معينين من تتوافر فيهم شروط .

وتتجه النظم الديمقراطية لمنح حق الانتخاب لأكبر عدد ممكن من المواطنين حتى تتسع رقعة

الديموقراطية ويحدد القانون سن الانتخاب 18 عاماً ذكراً أو أنثى .

أنواع الاقتراع :

• **الاقتراع المقيد :** هو النظام الذي يشترط في الناخب توافر قسط من المال أو قسط من التعليم وعلى

ذلك يحرم من مباشرة حق الانتخاب ومن الاشتراك في المعركة الانتخابية كناخب كل فرد لم يتوافر

فيه هذا القدر من المال المنصوص عليه أو من لم تتوافر فيه تحصيل هذا القسط من التعليم.

وكان هذا النظام معمول به في ظل دستور ١٩٢٣، ولكن لم تأخذ به أي من الدساتير المصرية بعد عام ١٩٥٢.

• **الاقتراع العام :** هو النظام الذي يقرر المساواة بين جمهور الناخبين في مباشرة الحقوق السياسية

فلا يفرق بين ناخب وآخر لاي سبب كان مثل المؤهل العلمي مثلاً، أو قدر من الثروة.

التصويت الاختياري : أن يترك للناخب حرية مباشرة حق الانتخاب دون التعرض لاي جزاء اذا لم يباشر هذا الحق.

التصويت الإجباري: الذي يلزم فيه الناخب مباشرة حق الانتخاب والا تعرض لجزاءات ينص عليها القانون فالتصويت الإجباري هو نظام يتم فيه إلزام الناخبين بالتصويت في الانتخابات أو الحضور لمكان الاقتراع في يوم التصويت إذا لم يحضر الناخب المؤهل لمكان الاقتراع، فربما يتعرض لعقوبات تأديبية مثل الغرامات أو خدمة المجتمع أو ربما الحبس في حال عدم دفع الغرامات أو عدم القيام بتنفيذ خدمة المجتمع.

وقد أخذ القانون المصري في المادة 57 من قانون بمبدأ التصويت الإجباري حيث فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنية لمن كان اسمه مقيدا بجدول لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر مقبول

التصويت السري: هو الذي يقوم به الناخب باختيار ممثليه بطريقة سرية لا يكشف فيها عن اختياره. **التصويت العلني** الذي يقوم فيه الناخب بالاختيار علانية.

وقد اخذ الدستور المصري بالانتخاب العام السري المباشر في كلا من اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

شروط التمتع بحق الانتخاب: نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة ٢٠١٤ في مصر على عدة شروط يجب توافرها في الناخب حتى يستطيع أن يمارس حقه الدستوري في الانتخاب وهي:

- 1. الجنسية:** فهي الشرط الأول من شروط الانتخاب فيشتترط في الناخب أن يكون مصرياً وهذا امر بديهي، ذلك انه من غير المتصور أن يتمتع الأجانب بالحقوق السياسية ومنها حق **الانتخاب مع مراعاة انه لا يقيد في جدول الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا اذا مضت 5 سنوات على الأقل من اكتسابه إياها** وحكمة ذلك واضحة حتى يكون المتجنس قد انصهر في المجتمع المصري ويثبت ولائه للمجتمع الجديد.

ويثور التساؤل هل يجوز لمزدوج الجنسية ؟

2. السن: حددت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق ياسية سن الانتخاب ب 18 عام فله أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الأتية:

- إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
- انتخاب كل من " رئيس الجمهورية. - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ - أعضاء المجالس المحلية ".

ولم يشترط المشرع الناخب سن الرشد المدني وهو ٢١ عاما بل تطلب أن يكون سنة هو 18 عاما فقط، ويقاس العمر بالتقويم الميلادي وليس الهجري.

3. الجنس: قررت قوانين الانتخاب في ظل دستور العهد الملكي حرمان المرأة من حق الانتخاب، وقصرت هذا الحق على الذكور دون الإناث وفي ظل دستور ١٩٥٦ أعطيت المرأة هذا الحق اذا بلغت من العمر ثمانية عشرة عاما شأنها شأن الرجل .

موانع الانتخاب: حظر المشرع على بعض فئات المواطنين ممارسة حق الانتخاب، وهذه الفئات هي:

(1) حق مباشرة الحقوق افراد القوات المسلحة والشرطة وذلك طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو هذا المانع من ممارسة حق الانتخاب مرتبط بقاءهم في الخدمة، فاذا تركوا الخدمة مارسوا حقهم الدستوري في الانتخاب.

(2) نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على الحرمان المؤقت لبعض الفئات وهم

• **المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.**

• **المصاب بمرض نفسي وعقلي .**

• **من صدر ضده ارتكابه احدي حكم بات لارتكابه احد الجرائم المنصوص عليها بقانون رقم 344 لسنة ١٩٥٢ بشأن الفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات .**

- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدم الحكومة أو القطاع لارتكابه جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات من تاريخ الحكم .
- من صدره ضده حكم نهائي لارتكاب احدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .
- المحكوم عليه بحكم نهائي فى جنائية.

أساليب الانتخابات

أولا : نظم الانتخاب	
بالنظر الى الانتخاب ذاته (بأن يكون على درجة أو درجتين)	
الانتخاب المباشر	الانتخاب غير المباشر
إذا قام الناخبون أنفسهم باختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين بدون أي واسطة	يقتصر فيه دور الناخبين على مجرد انتخاب مندوبين عنهم، ويقوم هؤلاء المندوبين بمهمة اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين. لذا كان الانتخاب غير المباشر على أكثر من درجة واحدة.
الملاحظ في الدساتير الحديثة، الاتجاه نحو الأخذ بأسلوب الانتخاب المباشر. التصويت السري : أن يختار الناخب اسم المرشح بلا علانية وذلك خلافا للتصويت العلني، ومما لا جدال فيه أن المبدأ السري فيه ضمان كبير لحرية الناخب في الاختبار وذلك على خلاف المبدأ العلني. ولقد قررت جميع الدساتير المصرية في العهد الملكي والعهد الجمهوري مبدأ التصويت السري.	
بالنظر الى الشخص او الاشخاص المراد اختيارهم	
الانتخاب الفردي	الانتخاب بالقائمة
تقسم الدولة الى دوائر انتخابية غير كبيرة حيث يقوم كل ناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط، الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من دوائر الانتخاب بنائب واحد فقط.	تقسم الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة حيث يقوم كل ناخب لعدد معين من المرشحين الامر الذي ينتج عنه تمثيل دائرة من الدوائر بعدد من النواب.
جدير بالذكر أن حجم الدائرة الانتخابية تختلف ضيقا لو اتساعا تبعاً للأخذ بأحد الأسلوبين، ففي النظام الفردي يجب تضيق حجم الدائرة، والعكس صحيح.	
بالنظر الى عدد الأصوات التي يتعين على المرشح الحصول عليها	
نظام الأغلبية	نظام التمثيل النسبي
اولا : نظام الاغلبية	
يعطي الفوز للمرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات سواء كان الانتخاب فردياً أم بالقائمة، ففي الانتخاب الفردي الذي يفوز هو المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات، وفي الانتخاب بالقائمة الذي يفوز هي القائمة الحاصلة على أكبر عدد ممكن من الأصوات.	
الأغلبية المطلقة	الأغلبية النسبية
تعنى هذه الصورة أن الذي يفوز في الانتخابات هو المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات	ففي هذه الصورة الذي يفوز هو الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التي شاركت في الانتخاب ولو لم تصل الى نسبة 1+50

الصحيحة التي شاركت في الانتخابات، أو القائمة التي حصلت على هذه النسبة من الأصوات بنسبة 1+ 50 **فمثلاً** إذا كان عدد الأصوات الصحيحة ١٠,٠٠٠، فيعتبر حائزاً للأغلبية المطلقة المرشح أو القائمة التي حصلت على 5000+1 من الأصوات .

فمثلاً كأن يجري الانتخاب في دائرة انتخابية بين ثلاثة مرشحين أو ثلاثة قوائم مثلاً وحصل الأول على 5000 صوت والثاني على 4000 صوت، بينما حصل الأخير على ٣٠٠٠ صوت، هنا - طبقاً للأغلبية النسبية يختار الأول (سواء أكان الانتخاب فردي أو بالقائمة).

ثانياً: نظام التمثيل النسبي

يعني هذا النظام تمثيل الأقلية السياسية وذلك بإعطاء هذه الأقلية . من مقاعد المجلس النيابي يماثل عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات. ولا يتصور هذا النظام إلا في حلة الانتخابات في القائمة فقط دون الانتخاب الفردي.

مثال : خصص لدائرة (ما) 10 أصوات تقدم لها 3 أحزاب حصلت القائمة الأولى على 600 صوت، والثانية على 300 صوت والثالثة على ١٠٠ صوت هنا المقاعد عشرة توزع على الأحزاب الثلاثة بنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، ومن ثم يفوز الحزب الأول بـ 6 مقاعد والثاني بـ 3 مقاعد، بينما يمثل الحزب الثالث بمقعد واحد.

الأحزاب السياسية

تعريف الحزب : " جماعة منظمة من المواطنين تسعى بالطرق المشروعة الى الوصول الى مقاعد الحكم أو الدفاع عن يتربع عليه "

تعريف الحزب السياسي : " كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسية لتحقيق أهداف معينة عن طريق يتصل بالحكم "

ولا يعتبر حزبا سياسيا الجمعية أو الجماعة التي تقوم على محض اغراض علمية أو ثقافية أو دينية. يقوم النظام السياسي على أساس التعددية لسلطات والتوازن بينها، وتلازم من الدستور والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته

أهمية تكوين الأحزاب السياسية :

تعتبر الأحزاب السياسية وتعددتها، هي الجوهر الحقيقي للديمقراطية

ولا يجمع فقهاء القانون الدستوري في الفكر الدستوري الغربي على مثل شيء، مثل إجماعهم على

ضرورة الأحزاب السياسية لسير النظام الديمقراطي فهم يجمعون على أن الديمقراطية تتطلب التعددية الحزبية و يجمعون على كراهية وثناء الحزب الواحد ويرون فيه مرادفاً للدكتاتورية.

الأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى والفعالة لتحقيق الديمقراطية وهي المحرك الأساسي للنشاط السياسي- فدونها لا توجد ديمقراطية - فالأحزاب السياسية ضرورة لقيام حكم ديمقراطي سليم.

الأحزاب السياسية تتنافس وتتبارى لتقديم وجذب أفضل الكفاءات في البلاد عبر التنشئة السياسية السليمة، وإعداد القيادات المؤهلة لقيادة البلاد وتحقيق التقدم في شتى المجالات.

فترى في البلاد الاستبدادية أن فردا واحدا أو حزبا واحدا احتكر السلطة أمداً طويلاً من الدهر في ظل غياب باقي الأحزاب أو تهميشها مما يصيب الحياة السياسية بالشلل التام

فالنظم الديمقراطية التي تقوم على مبدأ تعدد الأحزاب السياسية وتداول السلطة فيما بينها

فالديمقراطية " تتطلب تعدد الأحزاب فلأنها أصلاً "حوار" ... الحكومة تتكلم، والمعارضة ترد الحاكم يتكلم والمواطنون يردون ويناقشون .

أما الدكتاتورية فإنها "مونولوج" كلام من طرف واحد، الدكتاتور يتكلم والأفراد ينصتون.. يصفقون ... ولكنهم لا يردون ولا يناقشون.

الفرق بين الجمعية والحزب السياسي :

- تتفق الجمعية مع الحزب السياسي في أن كلا منهما جماعة منظمة تسعى إلى تحقيق أهداف مرسومة ومحددة مسبقاً.
- يتفقان على أنهما يخضعان في جواز الانضمام والانسحاب منهما لمبدأ الباب المفتوح بمعنى أنه لا يجوز إجبار أي فرد على الانضمام أو البقاء عضواً في جمعية ما أو حزب سياسي.
- ولكنهما يختلفان في عدة أمور يوضحها الباحث على النحو الآتي :
- يجوز لأي مواطن الانضمام لأكثر من جمعية لكن على العكس من ذلك لا يجوز له الانضمام إلا لحزب واحد فقط ومفاد هذا أنه لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من حزب وذلك بعكس الحال بالنسبة للجمعيات الأهلية .
- يختلفان في أن الجمعية تتكون من أشخاص طبيعيين واعتباريين أو منهما معاً، في حين أن الحزب يتكون إلا من أشخاص طبيعيين فقط.
- يختلفان في الغرض :
- غرض الحزب هو العمل السياسي والوصول إلى سيادة الحكم والمشاركة في تحمل أعبائه ومسئوليته. فتأبى طبيعتها الخضوع لأي رقابة أو إشراف من قبل الحكومة باعتبارها منافس لها في الوصول للحكم.
- غرض الجمعية فهو تحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو أي أهداف أخرى لا تستهدف الربح أو العمل السياسي و الجمعيات قد تخضع لنوع من الرقابة أو التوجيه من قبل الدولة على أنشطتها.
- هناك فارقاً مهماً بين الجمعية والحزب هو أن القانون قد حظر على الأحزاب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية أما الجمعية فيحق لها تلقي أو قبول أموال من الخارج ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

وظائف الأحزاب السياسية :

- (1) إعداد المرشحين الأكفاء القادرين على خوض الانتخابات، وإعداد الكوادر السياسية القادرة على تحمل مسئوليات الحكم.
 - (2) تسهم الأحزاب السياسية في رفع الوعي السياسي للمواطنين عن طريق المؤتمرات و الندوات
 - (3) تقوم الأحزاب السياسية بدور رقابي سهم عن طريق الرقابة السياسية على أعمال الحكومة وبيان أوجه القصور فيها، وكشف ما بها من عوار أمام الرأي العام.
- الطبيعة القانونية للحزب : الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاوالتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص ولا يعد الحزب السياسي شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة، وللحزب شخصية مستقلة عن شخصية رئيسه .
- التمييز بين الحزب والجمعية والنقابة والشركة : لا يجوز وفقاً للدستور المصري والقانون إنشاء حزب بحسب أهدافه وغايته في صورة جمعية ولا جمعية في صورة حزب ولا نقابة في شكل جمعية .
- يتعين أن ينشأ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه لأحكام الدستور والقانون .
- إذا ما استهدف تحقيق غرض غير الأغراض الرسمية وكانت مخالفة للقانون فمن حق اللجنة السياسية رفضه في المقابل بل وحق قرار بحلها حسب الأحوال- أو منع شهرها .
- الجمعية الأهلية : هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً لا يقل عن عدد عشرة وذلك لغرض غير الحصول على الربح المادي.
- النقابة : فالنقابات هي جماعات تقوم أساساً بغرض الدفاع عن العمال وتحسين مستوى معيشتهم والدفاع عن مصالح الحرفة أو المهنة التي ينتسبون إليها.

فالنقابة تتكون أساسا من مجموعة من الأشخاص الذين ينتسبون لحرفة أو مهنة معينة بقصد تحقيق مصالح ذاتية الاعضاء النقابة وتحقيق مطالبهم أو تحسين أوضاعهم وتنفيذ أغراضهم، وحق تكوين النقابات من الحقوق التي كفلتها الدساتير المختلفة.

- أما النقابة فهي تهدف الدفاع عن المصالح أعضاء المهنة الواحدة.
- أما الحزب السياسي فهدف تحقيق الوصول الى الحكم، والانضمام اليه مفتوح للجميع لكل من يرغب الانضمام اليه.

الفرق بين الحزب والشركة :

- تقوم الشركة كما تقوم الجمعية باجتماع عدة أشخاص بصفة مستمرة لمدة معينة أو غير معينة.
- يتعاون أعضاء الجمعية أو الشركة على الوصول إلى نتيجة معينة.

الاختلاف

- الغرض من الشركة الحصول على الربح لتوزيعه بين الشركاء.
- أما الجمعية تمتاز عن الشركة بكونها لا تفكر في الربح ولا تعمل من أجله من حيث هو، وإن فكرت فيه أو عملت على توفيره فلأجل أن يساعدها على القيام بغرضها الأدبي أو السياسي أو العلمي أو الفني أو الديني أو الخيري إلى آخره من الأغراض التي تعمل لها الجمعيات.
- أما الحزب فهو يهدف الى الوصول الى الحكم او المشاركة في مسؤولياته

أسس وشروط تكوين الأحزاب السياسية :

- (1) مبدأ التعددية الحزبية : الدستور كفل التعددية الحزبية وجعل أساسيا للنظام السياسي للدولة ، وجعل تأسيس الاحزاب حقا للمواطنين يمارس بموجب إخطار ينظمه القانون شريطة الا مباشر الحزب اى نشاط سياسي على اساس طائفي أو التفرقة بسبب الجنس وحظر عليه ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري ثم حظر حل الحزب إلا بحكم قضائي.
- (2) مبدأ ذاتية الحزب : يكون للحزب عنوان واسم مستقل ومتميز عن غيره من الأحزاب، بحيث يكون اسم ذلك الحزب دالا بذاته على ذلك التنظيم الوطني الشعبي الديمقراطي الذي يعمل على تجميع المواطنين على مبادئ وبرامجه، ويمثلهم سياسيا، دون أن يؤدي هذا الاسم الى الخلط بين الحزب وحزب آخر
- (3) مبدأ " مواطنه الحزب " : يستلزم مبدأ مواطنة الحزب أن يكون تكوين الحزب من المصريين المتمتعين بحقوقه السياسية، دون تمييز فيما بينهم لاي سبب الأسباب، خاصة الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومقتضى هذا المبدأ عدم قيام الحزب على أساس فئوي سواء في اختيار أعضائه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قيادته .
- (4) مبدأ جدية الحزب : يعنى هذا المبدأ قيام الحزب على أساس جدي وحقيقي، وممثلا لاتجاه شعبي جدي وواقعي، وليس مجرد وجود صوري لا يعبر إلا عن مؤسسيه، دون تكون له قاعدة جماهيرية واضحة، ودون أن تكون لوجوده إضافة جدية للعمل السياسي.
- (5) مبدأ تميز الحزب : يتعين لإنشاء حزب سياسى تحقق شرط تميز برنامج الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وذلك ضمانا لمبدأ التعددية الحزبية التي يقوم عليها النظام السياسي.

هل يجوز للمحروم من ممارسة حقوقه السياسية المشاركة فى تأسيس حزب سياسى؟

لا يجوز أن يكون المحروم من مباشرة الحقوق السياسية مؤسسا أو وكلا عن المؤسسين فى اتخاذ إجراءات تأسيس الحزب السياسى.

مقومات النظام السياسي في مصر طبقا لدستور ٢٠١٤

حددت المادة الخامسة من دستور ٢٠١٤ مقومات النظام السياسي بنصها "يقوم النظام السياسي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن على أساس التعددية السياسية والحزبية، و بينها، وتلازم المسلو لسلطة بالدستور".

ونعرض بإيجاز لتلك المقومات :

1- التعددية السياسية والحزبية :

تلعب التعددية السياسية دورا أساسيا في التعبير عن الإرادة الشعبية وتعد قلب الديمقراطية وأساسها وليس مجرد شرطا لتطبيقها.

هذا المبدأ مرتبط بمبدأ وجود الأحزاب السياسية .

2- التداول السلمي للسلطة :

• هذا المبدأ منصوص عليه لأول مرة في التاريخ الدستوري المصري 2014 - كما ورد النص عليه في ديباجة الدستور الحالي.

• ويقتضي هذا المبدأ حتمية تداول السلطة بين الأحزاب السياسية وعدم تأبيدها في حزب معين او فرد معين .

• كما نصت المادة 140 من الدستور مدة رئاسة جمهورية مصر العربية هي ستة سنوات ميلادية ولا تمتد لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

• لا شك أن تأقيت عمل السلطين التشريعية والتنفيذية يأتي تطبيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة

3- الفصل بين السلطات والتوازن بينها : قد تتوحد السلطة في الدولة قانونا باجتماع فروعها ومظاهرها في يد واحدة مثلما الحال في صورة حكومة الجمعية التي تندمج السلطان التشريعية والتنفيذية.

وقد يتحقق هذا التوحد عملا في الأحوال التي تسيطر فيها السلطة التنفيذية عملا على السلطة التشريعية فيكون ولائها للسلطة التنفيذية، وليس لهيئة الناخبين وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يفرغ مبدأ الفصل بين السلطات من مضمونه، ولا تقوم السلطة التشريعية باختصاصاتها الدستورية في التشريع والرقابة على النحو الذي يحقق المصلحة العليا للمجتمع.

لذلك تحرص الأنظمة الدستورية المعاصرة على النص على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها على النحو الذي يحقق أن تكون كل سلطة باختصاصاتها الدستورية على نحو مرضي.

ويعنى مبدأ الفصل السلطات توزيع مظاهر السلطة في الدولة بين أكثر من جهة فسلطة التشريع يتولها البرلمان سلطة التنفيذ يتولها السلطة التنفيذية، والقضاء يتولها المحاكم على اختلاف أنواعها.

ومبدأ الفصل بين السلطات يعنى إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات

من إحداها على الأخرى

4 - تلازم المسؤولية مع السلطة : مقتضى هذا المبدأ أن السلطة العامة تكون مسؤولة عن كل أعمالها وتصرفاتها، وعن كل ما يترتب عليها من أضرار تلحق بالأفراد أو الهيئات.

فقد مضى العهد الذي كانت فيه الدولة لا تسأل عن أعمالها وتصرفاتها ليحل محله مبدأ مسؤولية فانها سواء أكانت تصرفات قانونية او مادية، وسواء قامت الخطأ او المخاطر.

وبالتطبيق المسؤولية، وخاصة المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، حيث أنه لأول مرة في التاريخ الدستوري المصري تتقرر مسؤولية الجمهورية في المادة 159 من دستور ٢٠١٤ في حالة انتهاك أحكام

الدستور، ما قد يؤدي إلى وقفه عن العمل ثم إدانته وبالتالي إعفائه من منصبه، علاوة على تقرير

مسئوليته السياسية بحسب المادة 161 من الدستور، ومن ثم سحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإعفائه من منصبه.

- 5- **احترام حقوق الإنسان وحرياته :** تنص ديباجة دستور ٢٠١٤ على " نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه. نكتب دستوراً يصون حريتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية. نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز"
- ويعد دستور ٢٠١٤ على قمة الدساتير المصرية المتعاقبة من حيث الاهتمام والحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة الى الحد الذي جعل احترام حقوق الإنسان وحرياته أحد مقومات وشرعية النظام السياسي طبقاً لنص المادة الخامسة من الدستور.
- **وحرص المشرع الدستوري في المادة 99 الدستور على التجريم الدستوري لكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون باعتبارها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية عنه أو المدنية بالتقادم ، فقد نصت هذه المادة على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم المية وللمضروور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر".**
 - **كما استحدث الدستور طائفة جديدة من الحريات لم تكن لها وجود في الدساتير المصرية السابقة مثل الحق في الغذاء الصحي والكافي والحق في المسكن اللائق والحق في المعرفة وتداول المعلومات وغيرها .**
 - **تلتزم الدولة الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي**
 - **يجرم امتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ .**

الحريات العامة وسيادة القانون

طبقاً لنص المادة الخامسة من الدستور المصري القائم فإن من الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي المصري احترام حقوق الإنسان وحرياته الحريات العامة

تعريف الحريات العامة : بأنها إمكانيات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية او نظراً لعضويته في المجتمع وهذه الحريات كثيراً يطلق عليها الحقوق الفردية.

هل هناك فرق بين الحق والحرية؟

- **قيل بان الحق حرية اعترف بها القانون أي أن الحرية أوسع نطاقاً من الحق**
 - **ويستخدمها البعض كمترادفين.**
- وقد تأكدت الحقوق والحريات العامة منذ أزمان بعيدة وسبقت الشريعة الإسلامية بكتابها وسنتها كل هذه الوثائق بكثير نحو تقرير حقوق وحريات التي يتمتع بها الإنسان لكونه إنساناً.

أهمية الحريات :

الحرية هي منحة الخالق للإنسان بعد الحياة، وبدونها تذلل إنسانيته، ويكبل بأغلال الرق كما كان قديماً. فإذا كانت الحرية هبة من الله الخالق لكل شيء، لم يسهم في خلقها أو منحها أحد سواه، لذا كان لها من القداسة ما يفترض أنها هي قانون الله الذي لا يجوز المساس به .

الحرية كل لا يتجزأ، والحريات جميعاً لا يمكن فصل بعضها عن بعض، فالحريات وحدة ترتبط بعضها ببعض، وانتهاك إحداها هو انتهاك لها جميعاً، فحياة الأفراد عبارة عن مستويات متعددة من الحريات يجب أن يتمتع بها جميعاً، وذلك نتيجة لوجود ترابط بينها.

الحريات والدستور : تعد الحريات العامة أسمى القيم المرتبطة بشخص الإنسان، فإجماع الفقه والنظم السياسية على أن موقع الحريات في البناء القانوني يأتي في قمة القواعد القانونية أو في الدستور.

وحيث أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصدا من الشارع الدستوري أن يكون لهذه الحريات والحقوق قوة الدستور.

هل التمتع بالحرية أمر مطلق؟ أم مقيد بضوابط وحدود؟

الحرية (حق) و(واجب) و(مسئولية) في وقت واحد، وبالتالي التمتع بالحرية ليس مطلق في غالب الأمر باستثناء بعض الحريات مثل حرية الاعتقاد.

هل الدستور هو الذي منح الأفراد الحرية أم أن الحريات سابقة على الدستور؟

المسلم به أن الدساتير لم تمنح الحريات، فالحريات سابقة على وجود الدساتير نفسها، لكن وجود الحرية في الدستور يمنحها الحماية ضد تعسف السلطة الحاكمة.

الحقوق والحريات في الإسلام مصدرها الهى، وليس وضعى، ولذلك فهو حقوق أصيلة وليست مكتسبة.

أنواع الحريات

الحريات الشخصية	حرية الفكر الحريات الذهنية	الحريات الاقتصادية	الحريات الرقمية
1- حق الأمن	1- حرية الرأي	7- حرية التملك	1- حرية الإنترنت
2- حرية التنقل	2- الحرية الدينية	8- حرية التجارة	2- حرية استخدام
3- حرمة المسكن	3- حرية التعليم	9- حرية الصناعة	مواقع التواصل الاجتماعي
4- حرمة الحياة الخاصة للإنسان	4- حرية الصحافة		
5- احترام السلامة الذهنية للإنسان	5- حرية الاجتماع		
	6- حرية تكوين الجمعيات		

أولا : الحريات الشخصية

1- الحق في سلامة الجسم : للإنسان الحق في الحياة ويتضمن هذا الحق عدم جواز الاعتداء على جسمه اعتداء تعسفيا من شأنه أن يفقده الصلاحية في الحياة ويؤدى الى الوفاة .

- جسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به
- يحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه
- لكل إنسان الحق في التبرع بأعض جسد أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتتظرو قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

2- حق الأمن : يقصد بحق الامن ما يتمتع به الانسان من ضمانات ضد الاعتقال او الحبس وهو من أهم مظاهر الحرية الشخصية.

الضمانات التي قررها الدستور لحماية الحرية الشخصية ما يلي :

- حظر القبض على شخص معين ألا بأمر قضائي مسبب عدا حالة التلبس.
- يجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب القبض عليه ويحاط بحقوقه كتابة.
- يمكن من الاتصال بذويه وان يقدم لسلطة التحقيق معه خلال ٢٤ ساعة من تاريخ القبض
- لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محام وفي حالة عدم وجود محام يندب له محام.
- حق التظلم للقضاء من امر القبض عليه والفصل فيه خلال أسبوع والا وجب الإفراج عنه
- عدم جواز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس ألا بحضور محام موكل او منتدب.

3- الحق في الكرامة الإنسانية :

- كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته به يحفظ عليه كرامته .
- لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
- لا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً.
- تلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.
- للمتهم حق الصمت.
- كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

4- الحق في الخصوصية : لكل إنسان حياته الخاصة وأسراره التي لا يجب أن يطلع عليها أحد، مطلقاً

- أو بغير إذنه وقد أمر الحق سبحانه وتعالى بعدم التجسس فقال " **ولا تجسسوا** " .
- من حق أي إنسان ألا يقتحم عليه أحد مسكنه بغير رضاه فالببوت أسرارها ولأصحاب خصوصياتهم قال تعالى " **يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون** " .

- للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

سرية المراسلات : تعتبر الرسائل أيما كان نوعها ترجمة مادية لأفكار شخصية أو مسائل خاصة لا يجوز لغير مصدريها ومن توجه اليهم الاطلاع عليها، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

- تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
- 5- حق التنقل :** الإنسان بطبيعته كائن متحرك لا بد له من العقل والانطلاق من مكان لآخر ، ما يريد . وفي ذلك حماية لصحة الجسمانية والنفسية لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأرض ذلولاً للناس فقال لهم " **فامشوا في مناكبها** " .

- " **حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون** " .
- غير أن الدستور قد ترك للقانون تنظيم حرية التنقل، وبالتالي يجوز للقانون فرض بعض القيود على هذه الحرية تحقيقاً لمصالح عليا أولى بالرعاية، فمثلاً يجوز فرض حظر التجول في أماكن معينة كالأماكن العسكرية، أو حظر كورونا وبالتالي فإن حرية التنقل ليست من الحريات المطلقة.

الحريات الفكرية**هي تلك الحريات التي تتصل بفكر الإنسان وذهنه**

- (1) **حرية الرأي والتعبير :** تعتبر حرية الرأي من أهم الحريات الفكرية وتعني هذه الحرية حرية الإنسان في اعتناق الآراء وتداولها ونقلها إلى الغير دون خوف أو ملاحقة . واختلاف الرأي أمر طبيعي بين البشر فلقد شاء الله أن يجعل الناس مختلفين، وسيظلون كذلك .

ونصت المادة 65 من الدستور على حرية الرأي : "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر."
وتعتبر حرية الرأي بمثابة الحرية الأم بالنسبة لسائر الحريات الذهنية.
وتعد حرية الرأي العمود الفقري للحريات الفكرية.

هل تعتبر حرية الرأي والتعبير حرية مطلقة من كل قيود أو ضوابط؟

يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية.

وبالتالى فإن حرية الرأي والتعبير ليست حرية مطلقة، وإنما هي حرية مقيدة بعدم الإضرار بالغير.

(2) حرية الإعلام : إبلاغ المعلومات والأخبار والآراء لأكبر عدد ممكن من الناس، سواء عن طريق

ما يرى بالعين كالمطبوعات والاستعراضات العامة ام ما يسمع بالإذن كالبث الإذاعي.

ويتفرع عن حرية الإعلام حريات أخرى مثل حرية الصحافة وحرية البث الإذاعي

❖ حرية الصحافة :

- تعتبر حرية الصحافة فرعاً من فروع حرية الطباعة والنشر.
- وحظر الدستور فرض أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام.
- ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحد عقوباتها القانون.

❖ حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية : تنص المادة 64 " حرية الاعتقاد مطلقة وحرية

ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمها القانون "

أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد افصحته عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب .

أما الأديان التى هذا النص حرية القيام بشعائرها هى الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة

(3) حرية التعليم : من حق الإنسان أن يتعلم وأن يختار نوع التعليم الذى يراه مناسباً مع استعداداته

ومواهبه.

وتضمن الدستور عدة مواد تتعلق بالتعليم ومعناها يدور حول :

- التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار
- تلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
- تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
- تشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
- كفالة استقلال الجامعات وكفالة التعليم الجامعى.
- كفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته.
- التزام الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين جميع المواطنين.

الحريات الاقتصادية

يقصد بالحريات الاقتصادية تلك الحريات المتعلقة بالأموال سواء من حيث تملكها، أو طرق اكتسابها بالعمل أو بالصناعة أو التجارة، أو من حيث تأمين من لا يستطيع الحصول على الحد الأدنى من الأموال اللازمة لمعيشته.

- (1) **حق الملكية :** يتمثل حق الملكية في اختصاص الشخص بمال معين وكيانه
- نصت المادة 33 على " تحمي الدولة الملكة بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية. "
 - نصت المادة 34 " للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون. "
 - نصت المادة 35 " الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة | عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون. "
 - الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية.
 - اذن المشرع الدستوري قد حمى الملكية بكافة أنواعها.
 - قضت المحكمة الدستورية العليا " الملكية العامة هي ملكية الشعب "
- (2) **حق العمل :** إمكانية حصول كل مواطن على العمل المناسب له.
- وتضمن الدستور على نصوص تحمي حق العمل. فنصت المادة ١٢ على " العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل "
 - نصت المادة 13 " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. "
 - نصت المادة 14 " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون "
 - وحيث ان الدستور وان خول السلطة التشريعية تنظيم حق العمل، الا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها موطناً لهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي تمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق للحد من مداه
- (3) **الحق في التأمين والضمان الاجتماعي :** نصت المادة (8) من الدستور القائم على " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي "
- التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.**
- هل هناك فرق بين الحق في الضمان الاجتماعي والحق في التأمين الاجتماعي؟**
- التأمين الاجتماعي هو نظام بمقتضاه يلتزم أصحاب الأعمال بالتأمين على عمالهم من مخاطر العمل، لدى هيئة أو مؤسسة تشرف عليها الدولة، وتتولى هذه الجهة دفع التعويضات المستحقة عند تحقق الأخطار المؤمن منها، وفي الحدود التي رسمها القانون، الذي أنشأ هذا النظام، ومن حصيلة الاشتراكات التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها.**

نظام الضمان الاجتماعي فهو نظام للمساعدات الاجتماعية وتقديم يد العون من الأقارب أو الأصدقاء أو الجمعيات غير الحكومية. ولكن الأمر تطور وأصبح الضمان الاجتماعي من وظائف الدولة تتحمله من ميزانيتها، ويستفيد منه المحتاجون الذين لا ينتفعون من نظام التأمينات الاجتماعية.

- وحيث إن الدساتير المصرية على تعاقبها قد حرصت على كفالة العدالة للجميع دون تفرقة أو تمييز، وعنيت كذلك بإقامة المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية، وواحداً من الضمانات الجوهرية التي ينبغي أن ينعم بها المجتمع، وتقوم الدولة من خلاله.
- في سبيل تحقيق ذلك، نصت المادة (17) من الدستور القائم على التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وحق المواطن في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن متمتعاً بنظام التأمين الاجتماعي، بما يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة، وتأمينه ضد مخاطر حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة **بالتالي يستفاد من ذلك أن حق الضمان الاجتماعي يختلف عن حق التأمين الاجتماعي، فالأول هو نظام احتياطي يتمتع به المواطن إذا لم يكن مشترك في نظام التأمين الاجتماعي.**

الحريات الاجتماعية

الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي لا يعيش إلا في جماعة، ونقصد بالحريات الاجتماعية تلك المتصلة بحق المواطنين في أن يعاملوا على قدم المساواة في مواجهة بعضهم البعض، وبحقهم في الاشتراك في الدفاع عن رأي معين أو الانتصار لأمر محدد، وذلك أما بصفة مؤقتة ولفترة معينة.

ومن أهم الحريات الاجتماعية :

- (1) **حق المساواة وتكافؤ الفرص :** تنص المادة 53 من الدستور " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر."
- التمييز والحدس على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
- الحق في المساواة أمام القانون هو حق دستوري أصيل حرصت على ترديده الدساتير المصرية المتعاقبة، باعتبار أن ذلك الحق يمثل أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي.
- التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

هل المساواة بين الناس مطلقة؟

المساواة بين الناس ليست مطلقة كما يتبادر إلى الأذهان، وإنما هي نسبية مقيدة بتمائل الظروف والشروط، فالمساواة المطلقة لا وجود لها ولا عدل فيها، سواء في القوانين الوضعية أو في الشريعة الإسلامية.

- (2) **حرية الاجتماع :** من حق كل إنسان أن يجتمع مع من يشاء لمناقشة مشكلة معينة أو بحث مسألة من المسائل ذات الأهمية بالنسبة للمجتمعين، واتخاذ اللازم نحو إقناع الآخرين بما قد يسفر عنه الاجتماع.

- وتخضع حرية الاجتماع لتنظيم القانون للحفاظ على النظام العام.
- ونصت المادة 73 من دستور ٢٠١٤ على هذا الحق " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار

ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه".

- (3) حرية تكوين الجمعيات : الجمعية هي شخص معنوي خاص تستهدف تحقيق أهداف مشروعة غير تحقيق الربح وهدف الجمعية قد يكون خيرياً أو دينياً أو علمياً أو ثقافياً أو فنياً .
- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

الحريات السياسية

يقصد بالحريات السياسية : هي مجموعة الحقوق التي تمكن الفرد من المساهمة في إدارة أمور الدولة التي ينتمي إليها وهي تنقرر للفرد باعتباره عضواً في شعبها.

- (1) الحق في الانتخاب والترشح : ونصت على هذا الحق المادة 87 من الدستور حيث نصت " مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وهذا الحق قاصر على المواطنين فقط دون الأجانب.
- أن حق الانتخاب والترشح على وجه الخصوص هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة.
 - لذلك لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجبا وطنيا يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية .
 - فإنه يتعين عليه أن يراعي في القواعد التي يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحقوق، ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها، وألا تتطوي على التمييز المحذور دستورياً، أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية.
 - بوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق مع أي نص في الدستور.
 - المستفاد من ذلك أن حق الانتخاب والترشح من الحقوق السياسية واللازمان لإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وبدونها لا يمكن القول بوجود ديمقراطية، لانهما المعبران عن إرادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه.
- (2) الحق في تكوين الأحزاب السياسية : وسبق وتعرضنا لماهية الأحزاب السياسية ودورها.
- (3) الحق في تولي الوظائف العامة : الوظيفة العامة هي نظام قانوني بمقتضاه تعهد الدولة بمجموعة من الواجبات والمسئوليات التي تحددها إلى شخص معين توافرت فيه شروط معينة في خدمة مرفق عام تديرها الدولة بطريق مباشر على نحو دائم.
- نصت المادة 14 من الدستور على حق تولي الوظائف العامة " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون".

الحريات الرقمية

يقصد بمصطلح الحقوق الرقمية حقوق الانسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية و شبكات الاتصال واستخدامها.

- ويتعلق هذا المصطلح بشكل خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة، مثل الحق في السرية أو حرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصا شبكة الإنترنت ويتم اعتبار الوصول إلى شبكة الإنترنت حقا تكفله قوانين الدول المتعددة.
- في يونيو عام ٢٠٠٩، أعلن المجلس الدستوري، أن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الانسان .
- قضت المحكمة الإدارية العليا " فهناك ارتباط الوثيق بين خدمات الاتصالات والإنترنت ومجموعة أساسية من الحقوق والحريات لا تقوم إلا بأداء تلك الخدمات ، ومن ثم يكون قطع تلك الخدمات أو حظرها أو منعها أو تكبيلها بما يرهقها من القيود انتهاكا لتلك الحقوق والحريات واعتداء عليها "
- **بالتالي فإن قطع الاتصالات يشكل انتهاكا لحرية الاتصال والحريات الرقمية.**

ضمانات حماية الحقوق والحريات

- (1) **أن الحقوق والحريات لا يتم تنظيمها إلا بقانون :** وحيث إن الدستور قد أوكل مهمة تنظيم الحقوق والحريات للقانون وحده فالقانون هو الأداة الوحيدة التي استأنها الدستور لتنظيم الحقوق والحريات. ذلك أن القانون هو ناتج عن إرادة السلطة التشريعية التي يمثلها نواب الشعب المنتخبين. فالدستور يضع الخطوط الرئيسية، والضمانات اللازمة لكفالة تلك الحقوق والحريات إجمالاً لا تفصيلاً ويجب على المشرع أن يستلهم غايات الدستور محققا مقاصده ليكون منتجه كافلا لتلك الحريات و محققا مقاصد الدستور منها. وقد حددت المحكمة الدستورية العليا دور المشرع في تنظيم الحق أو الحرية .
- (2) **أن سلطة المشرع في تنظيم الحريات العامة ليست مطلقة وإنما هي سلطة تقديرية حدها الدستور :** وقد وضع الدستور قيوداً عاماً على المشرع عند تصديده لتنظيم الحقوق والحريات فقد نصت المادة ٩٢ منه على " الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيد بها أصلها أو جوهرها."
- (3) **الرقابة القضائية :** تعد الرقابة القضائية من أهم الوسائل التي تكفل حماية الحقوق والحريات، وقد كفل الدستور حق التقاضي للناس جميعاً :
 - 1- أن حق التقاضي من الحقوق العامة وهو حق مصون ومكفول للكافة، سواء مواطنين او اجانب.
 - 2- التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
 - 3- حظر تحصين أي عمل او قرار إداري من رقابة القضاء .
 - 4- لا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، بما يعنى حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

• الرقابة القضائية قد تكون

- (1) **رقابة دستورية** تمارسها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح .
- (2) **رقابة المشروعية** وهي يمارسها القضاء الإداري او مجلس الدولة، ويمارسها بهدف عدم الخروج على مبدأ المشروعية.
- (4) **الرأي العام :** إن أكبر حامى لحقوق وحرريات المواطنين هو الشعب نفسه بكل فئاته وطوائفه فإذا كان الشعب واعيا يقظا فإن أي سلطة مهما بلغت من قوة ومن طغيان ستعرض في النهاية لإرادة الشعب وتظهر قوة الشعب من خلال الرأي العام القوي واليقظ .

وللدلالة على أهمية الرأي العام في التصدي لمحاولات السلطة العصف بالحريات والحقوق والعامة ما قامت به في ٢٧ أكتوبر عام ١٩٢٧ وفي فترة تعطيل البرلمان في عهد وزارة زيور باشا صدر مرسوم القانون في شأن تنظيم الجمعيات والجمعيات السياسية الذي وضع قيود بشأن الإخطار عنها وعن نظامها، كذلك الجمعيات من اتخاذ أسماء وعناوين تدل على غرض مثير أو ثوري، وطالب ببيان عن أعضائها وحدد أن لمجلس الوزراء سلطة حل الجمعيات ... وقد أجمعت الأحزاب وتصدت لهذا القانون مقررّة مقاطعة ما تقضي به القيود، وقد كان لهذا الأثر ان قبر القانون في مهده إذ أجمعت منع الحكومة عن نشره.

الرأي العام يقصد به اصطلاح يستخدم للتعبير عن مجموع الآراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة.

المقصود برقابة الرأي العام: الرقابة التي تباشرها بعض الهيئات والتنظيمات السياسية الشعبية، مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والنقابات، علاوة على الصحافة ووسائل الإعلام.
الرأي العام ضمانة كبرى للحقوق والحريات.

إنهـى بفضل الله مادة القانون الدستوري والنظم السياسية 2023

أ. إبراهيم سعيد
01012979405

01012979405

تمارين النظم السياسية 2023

- (1) مدلول النظم السياسية أكثر اتساعاً من القانون الدستوري .
- (2) تهتم دراسة النظم السياسية بدراسة ثلاث موضوعات أساسية (الدولة والحكومة والشعب)
- (3) يطلق على سكان الدولة الشعب الاجتماعي الذي يضم المقيمون على أرضها ويحق لهم ممارسة الحقوق السياسية .
- (4) لا علاقة بين عدد السكان والاقليم .
- (5) الحاكم يسال امام الشعب وفقاً لنظرية الحق الإلهي المباشر .
- (6) وفقاً لنظرية الحق الإلهي المباشر يعد الحاكم ذو طبيعته الهية .
- (7) الدول البسيطة لها دستور واحد وحكومته مركزية واحدة .
- (8) الأخذ بالنظام اللامركزي يخل بفكرة الدول البسيطة .
- (9) اضعف الاتحادات الموجودة في العالم الاتحاد الفعلي .
- (10) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم
- (11) يتولى رئيس الدولة رئاسة الحكومة
- (12) لا فرق بين الدولة والحكومة .
- (13) الحكومة الجمهورية التي يتولى فيها رئيس الدولة منصبة عن طريق الوراثة لمدة غير محددة .
- (14) الملك لا يسأل جنائياً او سياسياً مطلقاً .
- (15) رئيس الجمهورية في ظل الحكومة الجمهورية مسئول جنائياً
- (16) المشرع المصري يأخذ بانتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب
- (17) انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني يقوم البرلمان بانتخابه .
- (18) الحكومة القانونية هي الحكومة التي تخضع لحكم القانون .
- (19) الحكومة المقيدة التي سادت في مصر مع حكم محمد علي .
- (20) يظهر الحكم الفردي في صورة الملكية المطلقة فقط .
- (21) لا يوجد فرق بين الملكية والدكتاتورية .
- (22) الملكية والدكتاتورية من أنواع الحكومة الفردية .
- (23) الحكم الدكتاتوري حكم دائم .
- (24) قد يأتي الدكتاتور الى الحكم عن طريق الانقلاب، وقد يأتي الى الحكم بأسلوب ديمقراطي
- (25) مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ التي تمسكت بها الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية
- (26) النظام الرئاسي هو النظام الذي يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
- (27) الرئيس وفقاً للنظام البرلماني غير مسئول سياسياً لكنه مسئول جنائياً
- (28) يوجد اختصاص ممنوح لرئيس الدولة في النظام الرئاسي هو تعيين رئيس الوزراء .
- (29) من خصائص النظام الرئاسي تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية .
- (30) لا يوجد منصب رئيس الوزراء في النظام الرئاسي .
- (31) الرئيس في النظام الرئاسي مسئول أمام الدستور والناخبين ومستقل في جميع قراراته وسياساته ومسئول أمام البرلمان .
- (32) يقوم نظام حكمه الجمعية على تبعية السلطة التشريعية .
- (33) من أبرز الدول التي تطبق النظام حكمه الجمعية دولة سويسرا
- (34) جمهورية مصر العربية تأخذ بالنظام البرلماني .
- (35) الديمقراطية شبه المباشرة تعني يتولى الشعب بنفسه دون وسيط او ممثلين .
- (36) الديمقراطية النيابية الشعب صاحب السيادة و يمارسها بنفسه .
- (37) تعتبر إنجلترا هي مهد النظام الرئاسي في العالم .

- (55) قد أخذ القانون المصري بمبدأ التصويت الإخاري السري العام المباشر .
- (56) لا يحق لمزدوج الجنسية ممارسة حق الانتخاب .
- (57) قررت القوانين حرمان المراه من حق الانتخاب .
- (58) افراد القوات المسلحة والشرطة ممنوعون من حق الانتخاب وذلك طوال مدة خدمتهم
- (59) من صدر ضده ارتكابه احدي حكم بات لارتكابه جرائم الفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة 3 سنوات.
- (60) من صدر ضده من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدم الحكومة أو القطاع لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة اربع سنوات.
- (61) الانتخاب بالقائمة تقسم الدولة الى دوائر انتخابية غير كبيرة حيث يقوم كل ناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط.
- (62) قررت جميع الدساتير المصرية في العهد الملكي والعهد الجمهوري مبدأ التصويت السري.
- (63) إذا قام الناخبون أنفسهم باختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين بدون أي واسطة يسمى الانتخاب المباشر .
- (64) الأغلبية النسبية هي أن الذي يفوز في الانتخابات هو المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات، أو القائمة التي حصلت على هذه النسبة من الأصوات بنسبة 50% + 1
- (65) النظام الذي لا يعد فيه خاسر ورايح هو نظام الاغلبية المطلقة .
- (66) يطبق نظام التمثيل النسبي على الفردى والقائمة .
- (67) لا يعتبر حزبا سياسيا الجمعية أو الجماعة التي تقوم على محض اغراض علمية أو ثقافية أو دينية.
- (68) الأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى والفعالة لتحقيق الديمقراطية

- (38) من مظاهر النظام البرلماني وجود برلمان منتخب فقط.
- (39) يجب أن يكون للبرلمان فى النظام النيابي دور في الرقابة على السلطة التنفيذية.
- (40) البرلمان المؤبد من مظاهر الديمقراطية النيابية.
- (41) حدد دستور ٢٠١٤ مدة عضوية البرلمان بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
- (42) من المقرر ان عضو البرلمان فى النظام النيابي يمثل الأمة كلها وليس دائرته الانتخابية فقط.
- (43) لا يوجد في النظام البرلماني مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة
- (44) الديمقراطية شبه المباشرة حاولت الجمع بين نظامي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية.
- (45) الاستفتاء الشعبي من مظاهر الديمقراطية المباشرة .
- (46) الاستفتاء قد يكون إجباريا يجب اللجوء اليه، وقد يكون اختياريًا .
- (47) النظام السياسي المصري طبقا لدستور ٢٠١٤ قد أخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة المتمثلة مظاهرها هو الاستفتاء الشعبي.
- (48) يأخذ دستور ٢٠١٤ بالاعتراض الشعبي من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
- (49) يأخذ دستور ٢٠١٤ بالاقتراح الشعبي من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
- (50) يأخذ دستور ٢٠١٤ بالحل الشعبي من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
- (51) يأخذ دستور ٢٠١٤ بعزل الرئيس من الشعب مباشرة من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
- (52) القول الراجح ان الانتخاب حق شخصي .
- (53) يحدد القانون سن الانتخاب 18 عاما ذكراً او انثى
- (54) الاقتراح المقيد : هو النظام الذي يشترط في الناخب توافر قسط من المال أو قسط من التعليم

- (69) يجوز لأي مواطن الانضمام لأكثر من جمعية لكن على العكس من ذلك لا يجوز له الانضمام إلا لحزب واحد فقط
- (70) الجمعية تتكون من اشخاص طبيعيين واعتباريين أو منهما معاً، في حين أن الحزب يتكون إلا من أشخاص طبيعية فقط.
- (71) الحزب يخضع لنوع من الرقابة أو التوجيه من قبل الدولة على أنشطتها.
- (72) الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص
- (73) يعد الحزب السياسي شعبة من شعب السلطة التنفيذية
- (74) النقابة فهي تهدف الدفاع عن المصالح أعضاء المهنة الواحدة.
- (75) الغرض من الشركة الحصول على الربح لتوزيعه بين الشركاء.
- (76) القانون قد حظر على الأحزاب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية
- (77) يستلزم مبدأ مواطنة الحزب أن يكون تكوين الحزب من المصريين المتمتعين بحقوقه السياسية
- (78) يجوز أن يكون المحروم من مباشرة الحقوق السياسية مؤسساً أو وكيلاً عن المؤسسين في اتخاذ إجراءات تأسيس الحزب السياسي.
- (79) مبدأ الفصل بين السلطات يعني إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى
- (80) يعد دستور ٢٠١٤ على قمة الدساتير المصرية المتعاقبة من حيث الاهتمام والحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة
- (81) تلتزم الدولة الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 5 % من الناتج شامل لجميع المصريين
- (82) لا يوجد فرق بين الحرية والحق .
- (83) إجماع الفقه والنظم السياسية على أن موقع الحريات في البناء القانوني يأتي في قمة القواعد القانونية أو في الدستور.
- (84) الحرية (حق) و(واجب) و(مسئولية) في وقت واحد
- (85) المسلم به أن الدساتير هي التي تمنح الحريات، فالحريات انشئت مع وجود الدساتير نفسها.
- (86) الحق في سلامة الجسم من الحريات الاقتصادية .
- (87) تعتبر الرسائل أياً كان نوعها ترجمة مادية لأفكار شخصية أو مسائل خاصة لا يجوز لغير مصدرها ومن توجه اليهم الاطلاع عليها
- (88) حق التنقل من الحريات الشخصية.
- (89) الدستور قد ترك للقانون تنظيم حرية التنقل
- (90) حرية التنقل من الحريات المطلقة.
- (91) حرية الرأي والتعبير ليست حرية مطلقة، وإنما هي حرية مقيدة بعدم الإضرار بالغير
- (92) الأديان التي هذا النص حرية القيام بشعائرها هي الأديان المعترف بها وهي الأديان السماوية الثلاثة
- (93) حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها مطلقة .
- (94) حرية الاعتقاد مطلقة.
- (95) تحمي الدولة الملكة بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية
- (96) هناك فرق بين الحق في الضمان الاجتماعي والحق في التأمين الاجتماعي
- (97) حق الضمان الاجتماعي يختلف عن حق التأمين الاجتماعي، فالأول هو نظام احتياطي يتمتع به المواطن اذا لم يكن مشترك في نظام التأمين الاجتماعي.

(98) المساواة بين الناس ليست مطلقة

(99) للمواطنين حق تكوين الجمعيات

والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي.

(100) الحق في الانتخاب والترشح من

الحريات الاقتصادية .

(101) ي يونيو عام ٢٠٠٩، أعلن

المجلس الدستوري، أن القدرة على الوصول

إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق

الانسان .

(102) قطع الاتصالات يشكل انتهاكا

لحرية الاتصال والحريات الرقمية.

(103) الحقوق والحريات لا يتم تنظيمها

إلا بقانون

(104) سلطة المشرع في تنظيم الحريات

العامة ليست مطلقة وإنما هي سلطة

تقديرية حدها الدستور.

(105) الرقابة القضائية رقابة دستورية

فقط

(106) الرقابة التي تبشرها بعض

الهيئات والتنظيمات السياسية الشعبية تسمى

رقابة الرأي العام.

(107) الرأي العام ضمانة كبرى للحقوق

والحريات.

اختبار عام على النظم السياسية

(108) الديمقراطية التي تقوم على حكم

الشعب بنفسه بدون وسيط أو ممثل هي:

• الديمقراطية المباشرة.

• الديمقراطية النيابية.

• الديمقراطية الغير مباشرة.

• الديمقراطية الشبه مباشرة.

(109) الديمقراطية التي تقوم على

مباشرة السيادة بواسطة نواب يتولى الشعب

اختيارهم للحكم باسمه هي:

• الديمقراطية المباشرة.

• الديمقراطية النيابية.

• الديمقراطية الغير مباشرة.

• الديمقراطية الشبه مباشرة.

(110) الديمقراطية التي تقوم على تولى

هيئة نيابية مباشرة السيادة مع الاحتفاظ

للشعب في الفصل في مسائل معينة هي:

• الديمقراطية المباشرة.

• الديمقراطية النيابية.

• لديموقراطية الغير مباشرة.

• الديمقراطية الشبه مباشرة.

(111) وسيلة الانتخاب موجودة في كل

النظم الديمقراطية.

(112) ينقسم الانتخاب من حيث تكوين

الهيئة الانتخابية إلى الانتخاب العام والمقيد.

(113) بدأت النظم في الانتخاب بطريقة

الاقتراع العام ثم تطورت إلى الاقتراع المقيد.

(114) الاقتراع العام هو الحق في

التصويت لكل من تتوفر فيه الشروط التي

حدها الدستور وهي لا تخرج عن الجنسية

والسن والأهلية.

(115) لا يمكن للأجنبي الذي اكتسب

الجنسية المصرية من حق المباشرة في

الانتخاب.

(116) فرنسا منحت رعايا دول أخرى

وهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

الحق في التصويت في نطاق محدود.

(117) هناك فرق بين السن القانوني في

أهلية الأداء والسن القانوني لممارسه حق

الاقتراع العام.

(118) نظام التمثيل النسبي يتم فيه توزيع

المقاعد على المرشحين بطريقة تتناسب مع

عدد الأصوات التي حصلوا عليها .

(119) نظام التمثيل النسبي يوجد في

النظم الانتخابية بالقائمة والفردية .

(120) نظام التمثيل النسبي يدار من

جولة واحدة فقط .

(121) عيوب نظام حكومة الجمعية :

• تركيز السلطة في يد هيئة واحدة

• نظام مؤقت لا يستمر طويلا .

• جميع ما سبق صحيح .

(122) من أهم ملامح نظام حكومة

الجمعية :

- غياب وجود رئيس الجمهورية .
- وحدة الجمعية او عاقل تركيز السلطة في يد المجلسين .
- غياب مظهر التعاون والتوازن .
- جميع ما سبق صحيح .

(123) نظام حكومة الجمعية يقوم على :

- التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية .
- استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية .
- تبعية البرلمان للسلطة التنفيذية .
- تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان .

(124) النظام البرلماني يقوم على :

- التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية .
- وحدة السلطة التنفيذية
- تبعية البرلمان للسلطة التنفيذية .
- تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان .

أ. إبراهيم سعيد
01012979405

01012979405